

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 60 (33)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 16. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 89 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister J. Kartau.

P ä e w a k o r d:

1. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.
2. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./20. õppeaastal.

Koosolekut juhatab abiesimees L. Olesk.

Sekretäri kohal sekretär H. Martna.

Koosolek algab kell 4.49 min.

1. Päewakorra Juhataja L. Olesk:
täiendamine. Awan Asutawa Kogu koosoleku. Tänane päewakord on laiali laotatud. Hariduskomisjoni poolt on ettepanek tulnud esimese punktina päewakorda võtta: määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./20. õppeaastal.

E. Asson (sd.): Toetan koolikohustuse laiendamise määruse päewakorda võtmist. Wabariigi ajutises walitsemise korras on koolisunduse põhimõte välja kuulutatud, kuid määramata on piirid, kelle kohta koolisundus maksma peab. Algkooliseadus saab koolisunduse piirid kindlaks määrama, kuid algkooliseadus ei ole veel täielikult valmis. Kooliaasta on aga peale hakanud, linnades juba eile, maal aga algab kooliaasta 1. oktoobrist. Et meie tingimata sel aastal koolikohustust tahame maksma panna, siis on tarwis, et enne algkooliseaduse walmissaamist välja antaks määrus koolikohustuse laiendamise kohta. Teiselt poolt on meie sooviks saanud Eesti wabariigis 7-me-aastast algkooli maksma panna. Eelolewal aastal on tingimata tarwis neljandat kooliaasta sundust välja kuulutada. Et neli algkooli klassi saaksid awatud, selleks on tingimata tarwis haridusministeeriumil sellekohaseid käske laiali saata, kuid haridusministeerium ei saa seda teha,

sest algkooli üldine kohustus ei ole veel seaduslikult maksma pandud ja sellepärast on tarwis koolikohustuse laiendamise määrusega rutata, ja soovitaw oleks, et see määrus juba sel nädalal valmis saaks ja sellepärast on tingimata tarwis, et selle määruse I lugemine täna oleks, teised lugemised Asutawa Kogu järgmistel istumistel.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud esimese punktina üles võtta määrus koolikohustuse laiendamise kohta. Selle ettepaneku poolt rääkijaid on üks, vastu ei ole räägitud; ma panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on poolt. (Hüüded: Hääled ära lugeda!) Ma palun sekretäri hääli ära lugeda. (Hääletatakse.) Sellega on 48 häälega 6 hääle vastu ja 13 erapooletuks jäämisel otsustatud seda seaduseelnõu päewakorda esimese punktina üles võtta.

2. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./20. õppeaastal — I lugemisel.

Haridusminister J. Kartau: Kõigi rahwaste soov ja püüd, kes tahawad oma riiklikku elu rajada ja kindlasti oma ideaalide sihis edasi minna, on sundus-

likku algharidust võimalikult laialistes piirides maksma panna. Seesama püüd on loomulikult ka Eesti rahwal. Juba warem, kui Wene walitsemiskord siin oli, kes oma ülesandeid nägi mitte rahwaste elujärje tõstmises, waid imperialistlikkude ja Wene rahwuslikkude püüete maksmapanemises, oli meil sunduslik algharidus maksew. Igaüks on kohustatud meie wallakoolis kolm aastat õppima. Kuid siis, kui Wene walitsemiskord meil ikka enam ja enam juuri ajas ja ennast kindlasti igas meie elunähtustes maksma pani, siis kaotati tegelikult ka koolikohustus ära. Warem oli kahtlemata meil nende arw suurem, kes lugeda ja kirjutada oskasid, kuid nüüd wiimaste aastate jooksul kipub see wähenema. Meil on siin kurwa nähtusega tegemist ja selle vastu peame kõige tõsisemad abinõud appi võtma. Mitte ainult selle heaks ei tule tööd teha, et

lugejate ja kirjaoskajate arv kaswaks, waid et meie üldine hariduslik tasapind rahwa seas tuntawalt tõuseks, sest ainult see on meie pant, et meie kui iseseisew rahwas ja riik kindlasti püsima jääme. Seda on ka meie Asutaw Kogu selgesti ära tundnud, et see on ainukene kindel tee omale iseseiswust mitte ainult wõita, waid ka alles hoida; Asutaw Kogu on oma walitsemise ajutises korras seda selgesti ette näinud, kui ta § 5. kõigile teatawaks on teinud, et Eesti wabariigis on algharidus kõigile kooliealistele sunduslik ja maksuta. On tungiwalt tarwilik, et juba nüüd selle kooliaasta algul, pärast ajutise walitsemisseaduse maksmapanemist, oleks sunduslik algharidus meil kohustuseks tehtud. Kooliseadus, mis hariduskommisjonis arutamisel on ja juba II lugemisel peaaegu lõpule on jõudnud, näeb koolisundust ja selle teostamist mitmes paragrahwis ette. See seadus aga, nagu juba selle päewakorra-punkti üleswõtmisel ette toodi, ei saa mitte nii ruttu walmis, kui seda loodeti ja kui see tarwilik oleks. Haridusministeerium arwas ja lootis, et wahest ehk jõutakse kooliaasta alguseks see seadus walmis teha, nii et haridusministeeriumil võimalik oleks olnud selle alusel tarwilikka korraldusi teha. Kuid nüüd peame nägema, et see algkooliseadus nii ruttu walmis ei saa. Ja siis ei jäänud teist teed haridusministeeriumil üle, kui üksikud kõigetarwilikumad paragrahwid sest seadusest wälja wõtta, et neid esimestena Asutawale Kogule kinnitamiseks ja wäljakuulutamiseks ette panna. Hariduskommisjon on need paragrahwid üksikult läbi waadanud ja praegu on nad teil ees.

Siin nendes lühikestes paragrahwides on ette nähtud nimelt peaasjalikult koolisundus: kuidas seda peaks tegema ja tegelikus elus maksma panema. Üksikajalised, ligemad määrused tulewad igatahes haridusministeeriumil wälja anda selle seaduse põhjal. Kuid üldised põhi-jooned peab Asutaw Kogu kindlaks määrama ja need põhijooned oleksid: 1) kõik kooliealised lapsed, siin on nimelt ette nähtud need, kes on sündinud pärast 1. septembrit 1905. aastal, kunni (Wahelhüüe: Kunni mis ajani on määramata!) — need on kohustatud kooli tulema, kui need ei ole weel koolis käinud wõi ei ole weel algkooli kursust lõpetanud. Siin on trükkimise juures wäikene wiga tehtud, ei ole täielikult kõik üles tähendatud, seda peab igatahes täien-

dama. Selles sisseantud määrukses on nimelt kawatsus koolisundust pikka-mööda maksma panna niimoodi, et lapsed seitsme aasta wanadusest peale kunni 16 aastani, kui nad wahepeal ei ole jõudnud seitsmeaastast algkooli lõpetada, koolis peawad käima. Nende wanemad on kohustatud neid kooli panema. Kuid käesolewal ajal ei ole arusaadawatel põhjustel mitte võimalik täiel ulatusel seda kooliseadust maksma panna. See ei ole sellepärast võimalik, et esiteks meil ei ole nii palju koole, et kõiki lapsi wastu wõtta. Peale selle ei ole meil nii palju õpetajaid, et neid koole awada võimalik oleks; siis ei ole nii palju koolimaju, et neid lapsi kõiki wastu wõtta, ei ole meil nii palju abinõusid, kooliraamatuid. Ja seda kõike on raske lühikese aja jooksul muretseda. Sellepärast ei ole kawatsust mitte ühel hoobil sarnast suurejoonelist korraldust maksma panna, waid järk-järgult läbi wiia ja selle juures maksma panna ainult nüüd käesolewal kooliaastal määrus, et koolisundus algab 9-aastastest lastest peale. Aga järgnewatel aastatel oleks loomulik üleminek: koolikohustus tuleb ühe aastaga rohkendada, see tähendab 8 aastast peale arwata. Nii kaswaks klasside arv aast-aastalt.

Nüüd on kolmeaastalised wallakoolid (Wahelhüüe: Kolmetälwelised.) see tähendab kolmetälwelised. Haridusministeerium paneb selle määruksiga Asutawale Kogule ette selleks aastaks kinnitada neljatalweline wallakool, mida selle algkooliseaduse põhjal, mida teie ligemal ajal wastu wõtma hakkate, järkjärgult laiendatakse wiieaastaseks, kuue- ja lõpuks seitsmeaastaseks algkooliks. Niimoodi oleks meil võimalik muretseda abinõusid selle pikema aja jooksul, mille jooksul algkooliseadus ja koolikohustus maksma hakkaks, koolimaju ja õpetajaid korraldada ja võimalust koolireformi täielikult maksma panna. Selle aja jooksul oleks meil võimalik muretseda tarwilik arv õpetajaid, koolimaju, õppeabinõusid ja raamatuid. Käesolewal aastal on võimalik esimest sammu selleks teha: nelja-õppeaastaline algkool on linnadel igalpool juba läbi wiidud waremalt sennimaks-wate kooliseaduste põhjal. Maal, maakondades ja paljudes maakondades, ka õige suur kogu koole, milles nelja-aastane kursus ka juba olemas. Aga üksikutes kohtades ei ole seda kõike mitte, ja just selle seaduse wastuwõtmisega annaksime võimaluse seda igalpool, kus see weel

tehtud ei ole, kohuseks sunduslikult teha. See oleks siis esimene samm, mis meie kooliseaduse maksmapanemiseks niimoodi selle määruse wastuwõtmisega teha oleks. Kuid koolikohustust ei saa koolisunduseta maksmata panna, nimelt et kõik lapsed piirides, mis seaduses ette on nähtud, koolis käiksid. Õigus on, raske on sundust igalpool täielikul kujul maksmata panna, kuid igatahes seaduslik alus seks peab olema. Nii laiades piirides, kui elu seda lubab läbi viia, seaduslikku koolisunduse alust tahab see seadusprojekt muretseda.

Nendes paragrahwides, mis teil käes on, on ette nähtud, et lastewanemad on kohustatud selle aja sees, mis on ära märgitud, niisama ka hoolekandjad on kohustatud oma lapsi kooli saatma. Kui nad ei saada, siis on võimalus sundida ainult trahwi abil, nagu see ennemalt meil maksew oli. Trahw ulatas siis 5—10 kopikani wases, nüüd kõrgema kursi järele tuleks maksta suurem summa. See oleks siis esimene joon, mis nendes paragrahwides ära tähendatud on, nimelt kuidas koolisundust teostada; teist teed ei jää üle. Teiseks, kooliajal kooliealisi lapsi — pange tähele kooliajal, mil nad peawad koolis olema, ei tohi kuhugi ametisse palgata, sest sellega oleks neil võimalus wõetud koolisunduse osaliseks saada. See on teine külg, mis sunduse maksmapanemise juures tähele tuleb panna. Seda seaduse külge tuleb tõsiselt hinnata, seda tuleb tingimata maksmata panna, sest muidu wanemad on sunnitud lapsi kooli saatma, aga leiwawanemad mitte. Kooli waheajal on iseasi, siis võib kooliealisi lapsi ametisse palgata harilikude kaitseseaduste alusel.

Need oleksid need kaks abinõu, millega oleks võimalik koolisundust maksmata panna, mis selles seaduses ette on nähtud. Teisi külgi selles koolisunduses, üksikasju, peensusi ei ole mitte võimalik siin seaduses ära tähendada. See seadus peab võimaluse andma haridusministeeriumil tööd kindlal seaduse alusel teha, niisugustes piirides, nagu see tarwis oleks ja senni mitte võimalik pole olnud. Puudub seaduslik alus ühe ja teise käsu väljaandmiseks, kuid loodame, et selle seadusega läbi wiidud saab, et kõik need kooli saadetakse, kes kooliealised ja kes koolis peawad käima.

Juhataja L. Olesk: Kas soovite seda seaduseelnõu rutuliseks tunnistada?

Haridusminister J. Kartau:

Rutuliseks tingimata, sest muidu ei ole tal tähtsust.

Juhataja L. Olesk: Sõna on rhs. Kann'il. Lubage enne paar sõna korra kohta. Enne kui seaduseelnõu sisu arutamisele tuleb, lubage küsida, kas teie tunnistate seda rutuliseks või mitte rutuliseks. Rahwaesitajal Tõnisson'il on sõna korra kohta.

J. Tõnisson (rhw.): See on tõesti õige, et nüüd wiimane aeg oleks seesugust määrust maksmata panna, aga siinjuures ei või Asutaw Kogu ometi mitte kohustada niisugust seaduse määrust käsi le wõtta, ilma et Asutawa Kogu liikmed ennast oleksid saanud sellega tutwustada. Meile tuleb täna, nagu selgest taewast määrus suure ulatusega, ja meie peame seda kohe arutama hakkama. Kui see nüüd nii rutuline oli, kas siis haridusministeeriumil võimalik ei olnud seda juba nädalat paar warem walmistada, et oleks võimalik olnud läbi lugeda ja läbi kaaluda neid järeldusi, mis selle seaduse maksmapanemisega ühel või teisel alal on. Meile pannakse ju ometi sellega uusi kohustusi peale. Ja iga lepingu mõte on see, et wastamisi kokku leppida. Määratakse ära, et ei tohi mitte keskkoole awada algklassidega, see tähendab erakoolide ulatuses, siin tahetakse see määrus maksmata panna, et alumised klassid kinni pandaks, ilma et oleks kuskilt meile selgust toodud, et wastawad klassid mujal awatakse.

Kui meie nüüd sedawiisi niisuguseid määrusi tahame tõesti arutamisele wõtta, ilma et meie oleksime ennast nende määruste sisuga enne tutwustada saanud, siis on see üks niisugune teguwiis, mida haridusasi lihtsalt meile ei luba. Ja sellepärast arwan mina, et kui haridusministeerium on wõinud seesuguse määruse väljatöötamisega wiivitada tänapäewani, et siis ometi kas või erikoosoleku selle küsimuse läbiarutamiseks määrama peaks. Kuid täna ei ole see mitte võimalik, see rikuks meil lihtsalt enesetunde ära, kui nõndamoodi hakkaksime oma ülesandeid seadusandmises täitma. Sellepärast panen ma ette, et meie seda elnõu täna arutamisele ei wõta, waid et meie tema järgmiseks korraks jätame.

M. Martna (sd.): Ka mina ei ole selle seaduseelnõu wastu ette walmistatud, nagu terwe Asutaw Kogu, aga ma ei tahaks siiski haridusministeeriumile et-

teheidet teha, et ta sellega ilmaaegu on wiiwitanud. Ma arwan, et wist on põhjusi olnud, mispärast see määrus alles wiimasel silmapilgul walmis sai. Akl. härra Tõnisson astus wist karmimalt selle seaduseelnõu wastu wälja, kui ta seda põhimõttelikult on, sest mina arwan, et härra Tõnisson üldise kooli poolt on ja see üldise sundusliku kooli mõte on terwes ilmas juba sedawõrd kodune, et ta meilegi mitte täitsa wõõras ei ole. Ta on meile igatahes tuttaw ja arwatawasti ka meie soow. Kui meie nüüd täna selle seaduseelnõu arutamise juurde astume ja selle seaduseelnõu rutuliseks tunnistame, siis ei tee meie midagi halba, waid see on isegi meie kohus. Kahtlemata oleks ju väga hea, kui meil rohkem aega oleks selle asjaga end tutwustada. Kui meie aga juba täna selle läbirääkimise juurde läheme, siis on see teetasandamine. Täna nase lugemisega ei wõta meie seda seaduseelnõu weel mitte wastu, waid see on — nii palju, kui ma aru saan — ainult läbirääkimine ja selle läbirääkimise järele tulewad siis teised lugemised, kus meie eelnõu parandada wõime. Meie wõime esimese lugemise juurde minna. (J. Tõnisson, rhw.: Aga kooliklasside kinnipanemine.) See oleneb pärast meie läbirääkimisi, meie wastuwõtmisest.

Ma soowitaksin, et meie täna haridusministri ettepanekut toetaksime ja selle punkti täna päewakorrale wõtaksime.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud, et seda seaduseelnõu rutuliseks tunnistada. Kes selle poolt on, et seda seaduseelnõu rutuliseks tunnistada, see tähendab täna üldisi läbirääkimisi selle eelnõu kohta awada, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Sellega on seaduseelnõu 35 häälega 33 wastu rutuliseks tunnistatud ja sellega läheme üldistele läbirääkimistele.

N. Kann (krst.): Ma arwan, et Asutawas Kogus wist ühtainust rahwasaadikut ei leidu, kes....

Juhataja L. Olesk: Ma palun wabandada. Aruandjal on enne sõna.

Hariduskommissjoni aruandja W. Päts: Määrus koolikohustuse laiendamise kohta anti haridusministeeriumi poolt rutulises korras sisse selle ülesandega, et komisjon ta wõimalikult ruttu läbi waataks ja Asutawale Kogule

läbitöötatud kujul ette paneks. Algkool on oma tegewust alanud. Algkooliseadus on aga praegu weel arutamise all ega pole loota, et ta niipea Asutawa Kogu poolt wastu wõetakse. Praegusel ajal koolide töö algamisega on aga tingimata teatud reeglid tarwis, mille järele wõiks käia ja millekohaseid nõudmisi ka lastewanematele ette panna. Sellepärast leiti tarwilikuks käesolewat määrust algkooliseadusest eraldada ja kui selle ühte osa Asutawale Kogule wastuwõtmiseks ette panna. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta on Asutawa Kogu liigetele kätte saadetud, kuid wäikse weaga. Nimelt esimeses paragrahwis on kolmandas reas „1905. a.“ järele wälja jäetud sõnad: „kunni 30. augustini 1910. a.“ Seda palun ära parandada, et siis määrus täielik oleks.

Käesolew määrus käsitleb peaaesjalikult kahte küsimust. Esiteks on maksma pandud koolisundus nende kohta, kes on sündinud 1. detsembril 1905. a. kunni 1. aprillini 1910. a. Ja nende kohta on määruses öeldud, et nad peaksid algkooli osaliseks saama, kui nad pole weel algkoolile wastawat haridust saanud. Teiseks käsitletakse neid nuhtlusi, mis oleksid nende lastewanemate ja hoolekandjate kohta, kes oma lapsi mitte nende määruste põhjal kooli ei saada wõi wäewõimuga nende koolisaatmisest eemale hoiawad. Selleks on § 2. ette nähtud, kus öeldakse, et lapsi ei tohi sundida palgalisse ametisse minema, kui nad kooliealised on. On wastu wõetud kaks punkti, mis käiwad selle kohta, et käesolewal aastal keskkooli juures alamad klassid, mis wastawad algkooli klassidele, saaksid kinni pandud. Selle punkti kohta wõiksin tähendada, et hariduskommissjonis lahkähäälled kuuldawale tulid selles mõttes, kas see on wastuwõetaw wõi mitte. Kuid pean tähendama, et komisjoni enamus kaldus selle poole, et selles määruses § 6. peaks sel kujul, nagu ta siin üles wõetud, wastu wõetama. Nimelt sel põhjusel, et kui wastu wõetud saab sundus, et kõik lapsed peawad algkoolis käima, siis oleks ülekohtune, et ühed wõiksid keskkoolides käia ja seal alamatest klassidest ilma eksamita kõrgematesse klassidesse üle minna, kuna teised, kes algkoolis õpiwad, kõrgemate klasside eksamid peawad tegema.

Teiseks ei ole selle paragrahwiga mitte ära öeldud, et need klassid kinni jääwad ja lapsed uulitsale wisatakse,

waid haridusministeeriumile on punkt 8. õigus antud määruse elluviimiseks tarvilikka korraldusi teha; nii võib siis arvata, et need lapsed saaksid edasi õppida ja need kinnipandud klassid saaksid, kui algkooli klassid, neissamades ruumides awatud ja võimalikul korral ka nendesamade õpetajate juhatusel. Igatahes see küsimus, kuidaswiisi need lapsed saaksid edasi õppida, ei olene mitte ära selle seaduse maksmapanemisest ja nendelt ei ole õppimisvõimalus sellega mitte wõetud. Niisama on punkt 7. ette nähtud, et käesolewa määruse maksmapanemisega mitte ei saaks tänowusest õppeaastast peale awada mõnesuguseid keskkooli, mis selles seaduses mitte ei ole ette nähtud ja selle määruse põhimõtetele wastu käiwad. Siis saaksid ehk jälle priwiligeeritud asutused awatud, kus lapsed wõiwad ilma eksamita wastu wõetud saada, kuna algkoolis õppijatel seda võimalust mitte ei oleks. Kõik need määruse punktid, mis Asutawa Kogu kätte on saadetud, on hariduskommisjon heaks kiitnud ja paneb Asutawale Kogule ette ja leiab, et nende rutuline läbiwiimine koolielu aitaks korraldada ja neist tume-datest punktidest läbi wiia, mis praegu koolielus ees on. Sellepärast panen ette seda seadust esimesel lugemisel wastu wõtta.

N. Kann (krst.): Ma juba ütlesin, et meil Asutawas Kogus wist mitte ainustki liiget ei ole, kes koolisunduse wastu seisab. Ja ei seisa ka mina selle wastu. Seda tuleb lähemal ajal elusse wiia ja sellepärast terwitame ainult, et haridusministeerium need paragrahwid üldisest kooliseadusest on wälja wõtnud ja meile arutamiseks ette pannud. Kuid siin on suur wiga tehtud, mille peale ma Asutawa Kogu tähelpanu tahan juhtida. § 6. räägib siin, et keskkoolis pannakse klassid kinni, mis esimesele kolmele õppeaastale wastawad. Ma pean ütlema, et keskkoolis niisuguseid klasse üldse mitte ei ole. Nagu teada, olid need ettevalmistamise klassid mitte keskkooli klassid, waid see oli algkool, kus 3 ettevalmistamise klassi oli ja kus keskkooli jaoks õpilasi ette walmistati. Keskkooli juures olewad ettevalmistamise klassid olid algkool, nagu teine algkool. Ja kui teie haridusministeeriumi ettepanekul need keskkooli ettevalmistamise klassid kinni panete, siis oleks see suur wiga, mille peale ma teie tähelpanu tahtsin juhtida. Kuid oletame, et need on keskkooli klas-

sid, mitte algkooli klassid, mis meie siis kätte saaksime, kui meie hakkaksime neid klasse kinni panema, kui koolid juba alanud on. Hariduskommisjonis näitasin mina selle peale, et see ainult rahutust lastewanemate seas tekitaks, kus kooliaasta on alganud, kus kõik lapsed on kooli tulnud ja neile ühel ilusal päewal öeldakse: Minge koju, sest keskkooli juures olewad ettevalmistusklassid on kinni pandud ja teie peate astuma algkooli, linna algkoolidesse, mis selle jaoks awatakse ja kus maksu ei wõeta. Kui ministeerium oleks tahtnud, et tänowu aastal need keskkoolide juures olewad ettevalmistusklassid oleksid muutunud algkooliks, selle wastu ei oleks wõinud midagi öelda. Siis oleks pidanud ära tähendama, et keskkooli juures olewad ettevalmistusklassid muudetakse maksu seaduse põhjal algkooli klassideks ja lapsed oleksid sinna edasi jäänud. Nüüd on aga asi teine. Hariduskommisjonis öeldi, et need klassid tulewad lihtsalt kinni panna ja lapsed, kes on juba kooli astunud, mingi otsigu ruumi, kuhu sisse pääseda. Waadake, see on nüüd, mille wastu meie peaksime üles astuma. Seda meie lubada ei wõi. Meie vähemuse ettepanek hariduskommisjonis oli see, et tulewast aastast alates pandagu need klassid kinni, nüüd aga, kus koolid juba alanud, jäägu lapsed keskkooli klassidesse edasi, ja siis tulewal aastal astugu nad algkoolidesse. Sellega ei tekitataks mingisugust ärewust. Tähendan, et hariduskommisjonis teisel lugemisel see punkt tagasi lükati, kuid kolmandal lugemisel, mil koolijuhatajad, kes hariduskommisjoni liikmed on ja kellel sel nädalal eksamite pärast koolides iseäranis palju tööd oli, mitte õigel ajal koosolekule ilmuda ei saanud, wastu wõeti. Nii on see punkt siia sisse sattunud. Mina tema poolt ei ole. Edasi palun mina just nende lastewanemate ja laste nimel, kes keskkoolide juures olewatesse alamatesse klassidesse astunud, et see punkt tagasi lükataks. Meil siin Tallinnas on selles asjas eeltöid tehtud. Meile on linna haridusosakonna poolt ette kirjutatud, et meie peaksime alamate klasside kinnipanemisega järkjärgult algama, — ja seda on juba sündinud; mitmes koolis on esimene ja teine ettevalmistusklass kinni pandud, teistes koolides kõik ettevalmistusklassid, nii et see määrus meie Tallinna linnakoolidele mitte palju halba ei tee. Kuid halwem on asi teistes linnades. Seal on kõik kolm

ettewalmistusklassi olemas, iseäranis erakoolide juures. Sellepärast ei oleks mitte soovitatav, et need klassid kinni pandaks. Edasi on paragrahv 7, mis keelab 1919/1920. õppeaastal tekkinud keskkoolides 4 esimest klassi awada. See paragrahv on ilmaasjata sisse wõetud, sellepärast et ministeeriumil on õigus luba anda keskkoolide awamiseks. Kui see määrus aga käiks nende keskkoolide kohta, mis tänawu juba awatud, siis tuleksid algklassid, ka mis juba awatud koolides, alles jätta. Kui see määrus aga tulewikus awatawate koolide kohta käiks, seal oleks ju ministeerium pereinimes. Ta wõib nende awamist mitte lubada ja meil ei oleks siis midagi teha. Need klassid aga, mis praegu awatud, tuleksid alles jätta.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Minul oli mõni asi päris arusaamatu selles eelnõus: kuidas wõidakse üldse niisuguseid punkte siia määrrusse üles panna, nagu 6 ja 7. Nüüd kergitas rahwasaadik Kann natukene seda eesriiet. Wõib wähe lähemalt silmitseda seda tagapinda, mis selle eelnõu kandjaks peaks olema. Selle järele pean mina küll ütleva, et tarwis oleks enne, kui awalikule arutamisele asuti, rühmadele wõimalust anda lähemalt silmitseda neid põhiwaateid, mis sellest eelnõust wastu waatawad. Kui siin tähendati, et selle eelnõuga wõitlust peetakse mingisuguste eesõiguste, priwileegiumide wastu, siis kõlab see wäga demokraatlikult. Kui meie aga kuuleme, milles neid eesõigusi otsitakse, siis peab küll ütleva, et meie tulewik oma põhiwaadetega tõsiselt kultuurinimesele on natukene õudne. Kui nüüd lastelt, kes on hakanud koolis juba käima alamatest klassidest, ilma et nad sunnitud oleksid eksami tegema kõrge-
matesse klassidesse saamiseks, wõimalus wõetakse keskkooli edasi jääda, kui nüüd selle kõrwaldamiseks on tarwis wäikest kodu-rewolutsiooni kooli korraldamiseks käima panna, siis peab küsima, mis peab neist waestest hingedest saama, kui meie oma tegujõudu sarnaste asjade peale kulutame ja haridusministeerium faktiliselt wiisil selle kohustuse peale surub, et meie kohe peaksime ära otsustama nii hädaohtliku määrruse, ilma et meie õieti saaksime lähemalt asjaolusid waadelda.

Missugune hädaoht oleks sellest siis tõusnud, kui meie wäikesed mudilased oleksid õppinud neis klassides, kuhu nad

sisse on astunud, ilma et nad eksami teha pruugiksid. (M. Martna, sd.: Nad jääwad sinna, ainult nimi muudetakse.) Noh, mikspärast siis need wigurid? Kui nad ei ole wigurid, siis tähendab, et seal midagi muud taga on. Kui nüüd tahetakse õiglaselt parandust wõi uuendust läbi wiia, siis peab seda nii tegema, et inimesed seda hinnata ja sellest lugu pidada suudaksid, aga kui meie nõndanimetatud uuendusi ainult selleks ette wõtame, et inimesi jälle natuke erutada, siis küsime — kellele seda õieti tarwis on? Kui meie lastewanemad, nagu seda härra Kann lähemalt juba teatas, igauks oma wiisil oma lastega ametis on, et lastele pakkuda seda, mis nende meelest parem. Kui nüüd need wanemad lastele kooli on walinud, kas siis kõrge haridusministeerium tarwitseb tõesti sinna wahela astuda ja öelda: „Kuulge, teie rumalad inimesed olete niisuguse kooli wälja walinud, mille mina teie nina eest kinni panen, et hädaohtu ära hoida — teie laste tulewiku nimel.“ Paljud tuhanded lastewanemad, kellesse see asi puutub, kas arwate, et nad seda wastu wõtawad ilma ennast seesmiselt püsti ajamata? Kui tahame reforme läbi wiia, nagu seda koolisundus meil on, mis tõesti on süm-
paatlik igale kultuurinimesele, mille poolt meie ka kõik oleme, kas siis tarwis on meil reforme ära soolata, nõnda et selle uuendustöö peale õieti algusest saadik kahtlase pilguga waadatakse?! Kui meil tarwis on koolisundust maksma panna, kas ei oleks wõimalik seda teha ilma nende lisaparagrahwideta? Misjaoks meil nüüd ristsõda alustada keskkoolide alumiste klasside wastu, mis alumised klassid ei ole, waid ainult ettewalmistusklassid? Kas selle läbi meie koolisundus tõepoolest wõidab? Kas meil tarwis on wanemates seda tunnet äratada, et meie ametnikud ja walitsusetegelased sinna sisse tikuwad, kus neil midagi tarwis otsida pole. Waadake, see ametnikutarkus, mis omal ajal kõik katsus ära määrata ja ette kirjutada, seda on ju fiasko tabanud. Mitte ainult Preisi Pritsu ajal, kui ta tahtis ette kirjutada, mitu muna sa kanale haudumiseks alla pead panema, mitu lammast ületalwe pidama, waid on ka teisi asju ette kirjutatud — see kõik on kukerpalli läinud. (Wahel-
hüüe: Kas koolisundus kah?) Ma ei kõnele ju mitte koolisundusest. Wõi hakkate ka seda tõendama, nagu oleksin mina koolisunduse wastu? Ma ei

ole sõnagi selle vastu rääkinud, waid ma kõnelesin lastewanematest, ja see on teine asi. Aga peaasi on see, et siin ei ole midagi tegemist koolisundusega, waid ainult bürokraatlikkude meisterlikkude katsetega, mis täitsa üleliigsed on. Ma ütlen, et kui on tarwis koolisundust ja koolikorraldust läbi wiia selles mõttes, et keskkooli alumisi klasse olla ei tohi, siis tehtagu seda õigel ajal siis, kui keskkooli ülewalpidajad ja korraldajad, olgu need nüüd eraisikud wõi seltsid, oma kawat-susi teostada wõiwad.

Kujutage endale nüüd ette: Tartus on kõrgem tütarlastekool kõigesuurem Ees-tis, milles läinud aastal 1200 õpilast oli ja tänawu wõib olla rohkemgi on. Sellel koolil on oma õppejõududega lepingud tehtud palga üle, ja nõnda on ka kõik tei-sed koolid teinud, mille ülewalpidajaks seltsid ja asutused on. Lepingud tehti nõndawiisi, et kooliõpetaja eelarwe kokku seadis nende tundide üle, mida ta andma pidi ja mille järele talle palka maksetakse — need palganormid ei käi mitte algkooli palganormide liiki. Seal on kooliõpetajaid, kellel on oma wilumuste ja kogemuste tõttu kõrgem palk kui hari-likult. Kui nüüd alamad klassid neis koo-lides ära kaotatakse, siis muudab see kooliõpetajate majanduslikku seisukorda, sest et selle tõttu need palganormid enam maksmata ei wõi jääda, mis reaali- wõi alg-kooli normidega kokku ei käi. Seadus-eelnõus on wastu wõetud määrus, et erakoolidele antakse lisa palkade maksmi-seks nii, nagu üldised normid seda luba-wad. Kui nüüd antakse nende palganor-mide järele lisa, aga mitte lepingu järele, siis murtakse sellega lepingud, mis maks-wad olid. (J. Piiskar, is.: Teie ei ole palgamäärust lugenud. Seal ei ole niisuguseid asju. Palk maksetakse õpetajale isikli-kult, selle peale vaatamata, kas ta alg- wõi keskkoolis töötab.)

Juhataja **L. Olesk**: Palun mitte kõnesid pidada ilma sõna wõtmata.

J. Tõnisson (rhw.): Need palgad clid isikliku palgaseaduse järele korral-datud, kui kooliwalitsus andis iseäraliku nõusolemise. Kui härra Piiskar sealt lu-gema hakkaks oma määrusi, siis leiaks ta, et seal ainult mitte ühepoolset seda seletada ei saa, mis seal wastu on wõetud.

Ja sellepoolest on siis juba selle mää-ruse maksmapanek, et keskkoolide ala-mad klassid kinni pannakse, kolmanda isiku erihuwide wahale segamine, kõne-lemata sellest, et niisuguse waheseega-mise läbi seltsidele ja asutustele, kes keskkooles ülewal peawad, ilma asjata sekeldusi sünnitatakse. Kui meil kooli-seadus ja koolikorraldus arutamisele tu-leb, siis loodan, et demokratismi mitte sellest otsima ei hakata, et nüüd jumala-pärast kõik ühtlase moodupuu järele käima panna.

Kui nüüd komisjoni referent seletab ja wist ka härra Kann selle peale tähenda-s, et on tahetud muuseas ka kooliraha asjus mõju awaldada, siis oli ju lastewa-nematel, kes endi lapsed keskkooli ette-walmistusklassidesse panid, vaatamata et seal maksta tuleb, kuna algkoolid maksuwabad on, selleks siiski oma põh-jused. (Wahelhüüe: Need olid kõik „peenemad“.) Kas tahate siis sundida, et meil keegi ennast ei tohi pee-nemaks pidada? See oleks ju wäga kul-tuurwastane katse. Waadake, kui teie meie rahwakooli sellesamale kõrgusele suudate wiia, nagu keskkooli alamad klassid on, siis on see tõsine rahwahari-duse demokratiseerimine, sest et teie sel-lega teete kättesaadawaks igale kehvale lapsele seda, mis jõukatel kättesaadaw on. Aga et meil ka niisugune demokra-tism peab olema, mis ette kirjutab, et sa ei tohi last niisugusesse kooli wiia, mis küll õpetab niisama nagu teisegi kooli õppekawa seda nõuab, mis oma õppejõu-dude ja muu laadi poolest wastaks sinu soovidele, waid ta peab wiidama sinna, kus sinu raioonikool seisab — noh, mõelge ometi, kui nüüd hakatakse seda wiisi demokratismi maksmata panema, siis on see üks mõttetu wägistamise katse, mis inimese kallal toime pannakse ja mis seda rutem reaktsiooni poole wiib. Kui teie tahate sedawiisi kiskuda, sikutada ja raputada inimeste kallal, kas teie arwate, et demokraatlik kord selle läbi wõidab? (Wahelhüüe: Arwatawasti. — Naer.) See on ju see wana lugu, et öeldakse: demokraatia ei saa ilma waimlise aristokraatiaga läbi. (Wahelhüüe: Ilma ebaaristokraatiaga! — Naer.) Jah waadake, kui meie nüüd selle antidemokraatliku hariduse all seda kwalifitseeritud haridust mõistame, siis katsume tõesti kõik ühe moodupuu alla painutada ja meie wõtame demokraatialt wõimaluse ära üldse areneda ja kaswada,

sest ainult selle läbi kaswab demokraatia, et mõni ulatab teisest üle ja siis aitab selleks kaasa, et teised järele kaswaksid sellesamale kõrgusele. Aga kui nüüd katsutakse kõik ühetasaseks teha, nii nagu aednik oma hekki teeb, siis näete teie, et need hekid jääwad kängu ja ei kaswa. (W a h e l h ü ü e: Aga on t o r e d a d !) Tohoo! Minule meeldib ikka meie wana kuuse-kasemets, mis läheb taewa poole kõrgesse — mitte jändrikud, wiltsad, aednikust ärapüगतud puud tee ääres. Need ilustawad wähe, ja eht loodussõber ei tunne neist rõõmu. Meie ei taha ühtlustada, waid tahame haridust selle läbi tõsta, et meie katsume igaühele wõimalust anda nii kaugele tõusta kui wõib, ilma et ta teistele ülekohut teeks, ilma et ta meie suurte hulkade eest paika ära wõtaks — siin on siis tõesti demokraatlik edenemiswõimalus olemas ja selle poole peame meie püüdma. Selles mõttes ei ole meil tarwis nende wanemate eestkostmisele asuda, kes arwawad, et see ja see kool annab minu lapsele seda just, mis ma soowin, ja ma maksan kas wõi mitmekordse hinna, aga ma soowin, et laps just sinna lähaks. Miks on siis nüüd tarwis öelda: paneme selle kooli kinni, et wanemad maksta ei saaks ja oma lapsi sinna kooli saata ei wõiks, kuhu nad tahaksid, waid oleksid sunnitud saatma, kuhu kõrge kroonu käsib. (K. P ä t s, maal.: K r o o n u t e a b p a r e m i n i.) Ja isegi riigikassa seisukohalt oleks see meile kasulik, ei jookse ju meie kassad üle, tarwis on neile ju appi tulla. Kes jõukad on, arwawad et nad wõiwad hästi maksta, miks peab siis neile peale sundima lapsi sinna wiia, kuhu haridus-ministeerium tahab, et nad ei tohiks lasta lapsi seal õppida, kus neile meeldib?! Plato riigis seda ka mitte ei olnud ette nähtud. (W a h e l h ü ü e: Meil ei ole Plato'ga tegemist!) Noh, niipalju hullemaks ei tohiks meie minna ja lugu oleks siis nii, et meie sarnaste motiwidega nüüd keset kooliaastat keskkooli alumiste klasside kallale tungime. (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t: T ä n a on esimene päew. Meie ei ole tunginud kallale!) See on nüüd küll üks waikne trööst, oodata kunni algab õpetus maal, siis ka siin see seadus käsile wõtta. (N a e r.) Ma ütlesin juba korra: mõistlikud majapidajad, kes koole ülewal peawad, need on juba ammugi oma asjad käsile wõtnud, kõik kooli eelarwed walmis teinud, kooliõpetajatega

lepingud maha teinud, kõik selleks korraldanud, et ruttu tööle asuda, niipea kui kooli algus käes. Ja kõik need asutused, need seltside eestseisjad, koolinõukogud peawad jälle rutuliselt kokku tulema, et nüüd korraldada uuesti töö käsilewõtmist, et ümber looma hakata keset kooliaastat kõiki oma korraldusi. Siin tuleb tõesti küsida — mis demokraatlik huwi ajaks seda kõike taga nõudma — ja kui see mitte naeruwäärne ei ole, siis on ta hale, et meil seesuguste asjadega Asutaw Kogu tegemist peab tegema rutulises korras, ilma et oleks wõimalik asja järele kaaluda.

Härra Martna trööstib nüüd sellega, et wiskame wälja need paragrahwid — noh, kui see nii kerge on, siis ei hakka ma pikemalt sellest rääkimagi. (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t: T e i e o l e t e j u r ä ä k i n u d k i.) Siis oleksin ma küll selle poolt, et need uuendused, millel mitte mingit ühendust ei ole üldise koolisundusega, kõrwal heidetaks ja see määrus maksma pandaks, mis aitab meie koolisundust maksma panna. Siin tuleks weel ometi järele kaaluda, mõnda asja täiendada: kas mitte ei oleks 9-aastastel lastel, neil lastel, kes selle määruse järele peawad kooli minema, teatawatel garantiidel wõimalus koduõppust saada. See on nõnda, et koolisundus maksab üldiselt, aga kooliuuenduse kõrwal on wõimalik tõendada seda, et laps õpetust saab ka erateel ja siis wõidakse last wabastada rahwakoolis käimisest. On mitmesuguseid lapsi, kes asuwad sarnastes oludes, iseäranis maal talwisel ajal, et ei jõua külast kaugelolewatesse koolidesse minna, kuhu on neli kunni wiis wersta ja rohkem käia, liiatigi kui hobused puuduwad. Ka muidu wõib waesematel raske seisukord olla, aga nad on siiski sunnitud oma lapsi kooli saatma. On ka kehwa terwisega lapsi, ja neil peaks ometi wõimalus olema kodus õppida wõida. Selle määruse järele on see aga wõimatu. Siin peaks ette nähtud olema wõimalus, et tohitakse kodus õpetust anda lasta, kusjuures nagu Wene ajal, laps kohustatud on poolaasta lõpul eksami tegema, et näidata, kas ta wastawalt on õppinud, edasi jõudnud wõi mitte. Selle jaoks wõib siis tagatise muretseda, et mitte uisapäisa lapsed koju ei jääks. Seda on aga kahtlemata tarwis, et niisugust luba tarwiliku tagatisega määrataks. Kui näiteks 8-aastased lapsed hakkawad koolis käima, on seal sagedasti õige palju halbtusi. Ma olen

ise näinud — meid oli nelikümmend last ühesainsas toas, seal meie magasime, pesime, sõime, õppisime, saime õpetust, turnisime jne. (Wahelhüüe pahe-malt poolt: Oli suurepäraline! — E. Asson, sd.: Kas ei saaks lühemalt.) Sarnastel tingimistel ja neissamudes oludes töötawad ka praegu meie koolid. (Wahelhüüe: Kurb!) Kas see nüüd enne suurepäraline oli wõi nüüdki on, aga lugu on siiski nii, et palju koole ka praegu niisugustes oludes on ja nüüd paneme meie ilma küsimata nii kindla määruks maksma, ilma et meil tarwilikud eeldused oleksid kaalutud. Peame küll küsima, kas selles täielikkuses tingimata need määruksed maksma peawad, wõi wõib teatawate tagatistega erandid sündida lasta. Selles mõttes olekski tarwis olnud, et rühmad oleksid saanud siin weel ettepanekuid teha. Keegi lastest ei tohi ilma hariduseta jääda, aga et tarwidustmööda wõiks kooliwalitsus wanemate soovidele wastu tulla, ilma et lapse haridus selle läbi kannataks, selleks on tarwis ometi wõimalusi ette näha.

Siis weel see lepingu asi märkuses, mis üsna hästi on mõeldud ja mis üldiselt kahtlemata üsna hästi mõjub. Ma olen seda ise näinud, kuidas maal talupojad heameelega lapsi kooli saadawad, kui neil laps ka suwel ametis on, nimelt just karjalaps, ja sellepoolest ei ole see siin mitte mingi uuendus, et sunnitakse karjalapsi kooli saatma neid, kelle juures laps teenib. Aga siin on praeguseaja oludes ometi silmas pidada järgmist: praegused olud on niisugused, et ka karjalapsed head tasu saawad; lugu on aga nüüd nõnda, et see määruks annaks niisugusele karjalapsele õige suure palgalisa, ilma et vähemalt saaks järele kaaluda, kas selle palgalisa tasumine teise lepingu osaga wõimalik on, sest meie teame, et karjalapsi mitte ainult jõukad ei pea, waid just ka kehwenemad kohapidajad. (Wahelhüüe: Ega moonakad karjalapsi ei pea!) Kus tõesti kohapidamine joones on, loomad alles ja karjapidamine korras, seal peawad inimesed tõesti suuri sissetulekuid saama, aga kus mitte kohapidamine korras ei ole, seal on praeguste kõrgete maksude juures lugu nõnda, et niisugused kohapidajad on allapoole minemas ja seda on just suuremalt osalt nendest perekondadest näha, kus mehed sõjawäljal wõi kaitseliidus on ja igatahes kodusest majapidamisest eemale

kistud. Waesed rühmawad hommikust õhtuni seal tööd teha ja ei suuda ometi mitte nii palju, et suurtele kuludele wastu saada, ja kui nüüd niisuguses majapidamises on olnud mõni 14-aastane karjapoiss, et abiks olla ka töös — ega teda ei lubata siis mitte ülearu tööga kurnata, aga suureks abiks on ta naistele masinate tarwitamise juures siiski. (Wahelhüüe: Kui ta masina wahale ei jää!) Masinawahale minekuid teie wõite järele kuulata arwustikkude jaoskonnast, põllutööministeeriumist, sinna antakse teada iga õnnetus. Igatahes wõite teie öelda, et see tonti ei peleta. Masinawahale minekut ei ole seal olemas ja meie teame, et 14-aastased poisikesed on suured tööjõud masina juures. Kui nüüd niisugune poiss on seal palgatud sügise peale, siis wõtku nüüd niisugune kehwperekond ja saatku tema weel kooli, ilma et tubli palk selle juures kaasa aitaks! Ma ütlen, see wõiks üldiselt väga hästi mõjuda, kuid kordi on, kus see suur ülekohus on. Aga ilma, et asja kaalutakse lähemalt, mindakse ja määratakse süü seaduse määruks läbi siin ära. Waadake, niisugune wahesegeamine lepingusse wõib heasoowilikult mõeldud olla, aga tegelik elu ei luba seda mitte, et asja uisapäisa otsustatakse, ilma et suudetaks ja saadakse seda läbi kaaluda. Selles mõttes on see väga kardetaw aste, mis ilmaasjata pahameelt sünnitab ja raskusi walmistab ja sellele määruksle ega ka üldisele kooliuuendusele sõpru ei wõida. Sellepärast wõiks seda määrust ikka ainult nii seletada, et niisugune leping lõpetatakse, kui leping ulatab kooli-ajasse, et siis ei tohi keegi takistatud olla kooli minemast, waid tema peab kooli minema.

Siis on eriti tarwis wast ära määrata, kes kooliskäimise kulusid kannab ja kui haridusministeerium oleks meile siin erimääruks selle kohta ette pannud, kuidas leiwawanemad kohustatud on lapsi koolitama, siis oleksin mina väga selle poolt, et meie niisuguse määruks läbi arutaksime. Seal, usun ma, et wõidakse palju teha edaspidi, kui näiteks kohustatakse neid, kelle juures alaealised teeniwad kas karjapoistena wõi käsilastena, et neid kohustataks abi andma lastele kooliskäimise juures. Seda ei saa mitte ühe-kahe reaga ära öelda, waid selle kohta tuleksid erimääruksed välja töötada, mis tegeliku elu nõuetega kokku käiksid. Ja selle jaoks nõuaksin mina, et haridusministeer-

rium meile mitte seda ühe märkuse kujul lauale ei paneks ja ütleks, et seda wastu võtta. Mina oleksin selle poolt, et meie just kooliealiste laste huvisid kaitstes selles sihis midagi teeksimine, aga praegusel kujul ei või seda wastu võtta.

Kui meie nüüd sedawiisi talitaksime, kas asi siis sellest kasu saaks? Senniste makswate seaduste põhjal on lubamatu, et meie tagant järele määrusi välja anname, isegi siis, kui nad eraelus ainelisel alusel on. See käib iga seadusandliku põhimõtte vastu. (W a h e l h ü ü e: S o t s i a l i s e e r i m i n e.) Ah sotsialiseerimine, kui teie seda mõistaksite, see oleks siis teine asi. Aga siin arwan ma, et meie seda eelnõu praegusel kujul wastu võetavaks ei või pidada, ja oleks soovitatav, et haridusministeerium meile juba II lugemiseks paneks määrused ette selles eelnõus, mis tõesti tarvilikud on ja katsuks veel täiendada mõnda asja, mis siin puudub. Aga teised asjad, nagu keskkoolide alumiste klasside kinnipanemine ja keeld, et edaspidi enam ei tohi keskkooli alamate klassidega awada, peaksid praegusest määrusest ära jääma. Nende üle hakkaksime meie waidlema kooliseaduse arutamise puhul, mis meile võimalust annab kõiki neid põhiwaateid põhjalikult läbi arutada, nõnda et meie teame, et meie tahame ja mõistame teid otsida, mis meie tahtmise juurde wiivad.

J. Lattik (krst.): Wäga austatud rahwaesitajad! Meil oli omal ajal koolisundus olemas ja see tõi koolielusse väga häid tagajärgi. Kui koolisundus wenestamise ajal kadus, siis sai selle läbi meie laste haridus palju kannatada. Kui nüüd jälle wana koolisundus esile tuleb, siis võib seda ainult terwitada, ja ma arwan, et haridusministeerium on õiget momenti tabanud, kui ta selle wana seadusega ette astub. Aga seda kooliseadust lugedes pean tunnistama, et mul tunne on, et siin suur tükk tööd õige ruttu ära on tehtud. Ma ei taha mitte haridusministeeriumile etteheidet teha, ma tean, et see väga raske töö on, kuid ma ei saanud tundest lahti, et siin on ruttu ja korratult talitatud, ja see töö on poolik. Rhs. Kann ja Tõnisson arwustasid § 6., ma peataksin ainult paari esimese paragrahwi juures. Juhin tähelepanu kolmanda paragrahwi peale. Siin on öeldud: kui lapsewanemad wõi hoolekandjad trahwist ja karistusest hoolimata last kooli ei saada, siis antakse laps wanemate wõi

hoolekandjate kulul teise perekonda ülewaltpidamiseks ja koolisaatmiseks. See on väga kaugeleulatav paragrahw.

Ta tuletab mulle kurba minewikku meelde. Oli olemas wanas Wene kriminaal-koodeksis seadus, et kui segausu paaril laps sündis, siis pidi ta riigi õigetuskust ristitama. Astusid wanemad sellest käsust üle ja lasksid nad oma lapsi protestandiusu kombe järele ristida, siis wõeti emalt laps ja mõisteti õigeusu perekonda kaswatada. Tegelikult ei saadud seda seadust kuidagi maksma panna, sest ta oli kõigeülekohtusem seadus, et emalt ta primitiiv õigus ära wõeti ja karistati selle eest, et ta oma südame-tunnistuse vastu ei tahtnud last kaswatada. Kas ei ole sellel seaduse paragrahwil sarnadust wana Wene paragrahwiga? Ja kuidas kujutada ette niisugust karistamiswiisi, kuidas wiite seda elusse? Ütleme, et on kuskil wallas üks inimene, kes ei saada last kooli. Nüüd wõetakse tema käest laps ära ja wiiakse võib olla koolinõukogusse, ja see määrab selle lapse teise talusse. See taluperemees wõi perenaine peab nüüd selle eest hoolt kandma, et laps koolis käiks. Niisugune sunniwiisil saadetud poiss põgeneb ära, see on kindel. (N a e r.) Teda ei saa keegi hoida, ja kes wõtab siis teise lapse oma hoolde ja kes tahab teise lapsele politseiks olla. Ma arwan, et siin sellest kõigelihtsamast algseadusest on mööda mindud, et inimese eluõigusi ei tohi kitsendada. Milgi tingimisel ei wõi last wanemate käest ära võtta.

Siis edasi. Kes last kooli ei pane, seda trahwitakse ka wangistusega kooli kasuks. (N a e r.) Mis kasu kool sellest saab, kui lapsewanemad wangi pannakse, see on mul täiesti arusaamatu, ja et haridusministeeriumis wangitrahwimist ette tahetakse võtta, seda on walus kuulda. See on see ainus ministeerium, kus wangistuse trahwi olla ei tohi, nii kõrgel peab ta seisma. Ja kui niisuguseid juhtumisi haridusministeeriumis ette tuleb, siis kaotan ma niisuguse ministeeriumi ees lugupidamise ära. Tehke mis tahate, selle trahwimisega ei saa siin keegi midagi kätte ja niisuguseid trahwimisi ei tchi mitte ette tulla. Wangitrahwiga karistatakse hobusewargaid ja aidalõhkujaid, aga mitte wanemaid, kes oma lapsi kooli ei saada. Rahatrahwist saaks küll, kui trahwida tahetakse. Ma näitasin ainult § 3. peale, ja rohkem ma ei tahakski öelda.

Praegu on õppetöö juba alanud ja see seadus on hiljaks jäänud. Mu lapsed õpiwad juba eilsest päewast peale koolis, nad tuleksid nüüd koolist ära wõtta, teise kooli saata, ja wõib olla saaks isa veel mingisuguse eksituse eest karistada. Sellega meie midagi kätte ei saa. Kui haridusministeerium ilma koolisunduseta enam edasi ei saa, temal seda sundust nüüd tagant järele tingimata waja on, siis tein ettepaneku ainult kaks esimest paragrahwi wõtta ja nendega läbi ajada, teised paragrahwid wälja jätta. Kooliseadus on üks tõsisematest seadustest ja kui meie tahame teda elus läbi wiia, siis peab ta olema täiesti küps. Kui ministeeriumil tarwis on midagi kätte saada, siis arwan ma, et wastuwõetawad on ainult kaks esimest paragrahwi.

M. Martna (sd.): Kõrgesti austatud rahwaesitajad! Päewakorral olewa küsimuse peale tõsisest seisukohast waadates oleksin oodanud, et nii tähtsad mehed meie rahwa elus, nagu meie reaalkooli direktor härra Kann, siis kauaaegne Eesti rahwuslikus kultuurelus tegew härra Tõnisson ja wiimaks kirikuõpetaja härra Lattik selle seaduseelnõu esimese lugemise puhul teistsuguste mõtteawaldustega oleksid esinenud. (J. Lattik, krst.: Olen alles algaja.) Jah, näen Teid esimest korda, olete wist algaja. (Üldine naer.) Aga see algus ei kõnele minule mitte head. Kas Teil oli midagi öelda, härra rahwaasemik Päts, olge head. (K. Päts, maal.: Oleksik ka kah.) Minu arwates oleks see seaduseelnõu, mida haridusminister täna on ette pannud, Asutawas Kogus hoopis teistsuguseid awaldusi ilmsile kutsuma pidanud, kui mis parempoolsete parteide kõnelejad senni on ette toonud. Peaasi, austatud rahwaasemikud, mida meil siin kätte tahetakse saada on see, et meil tahetakse rahwakooli luua, nagu ta teistes Euroopa maades juba kauemat aega olemas on ja nagu teda meil senni mitte ei ole olnud. See oli see asi, mida ma rõhutada ja alla kriipsutada tahtsin. Teie seisus, härra Lattik, on wälispidi alati rahwahariduse eestseisjana esinenud, aga külmalt, tuimalt, nagu Teiegi. Teie kõnelesite mööda minnes sellest, et meil on juba ükskord koolisundus olnud, mille suuri teeneid nagu iseenesest mõisteta waid asju eeldada soowisite. Teie ei rõhutanud mitte koolisunduse tõsist wäärtust. (J. Lattik, krst.: Ütlesin.) Ma

mõtlen selle wäärtust eitawas mõttes, juba sedagi meeles pidades, et see koolisundus ainult külalaste kohta maksew oli — linnad selle alla ei kuulunud — ja see sundus käis ainult kolme lühikese talwe kohta. See silmapilk Asutawas Kogus nõuab, et meie muuseas ka oma rahwakooli minewiku peale tagasi peame vaatama. Seda ei teinud teie mitte. Ma tahaksin teile öelda, et teil täna selles asjas mitte õnnelik päew ei olnud. (J. Tõnisson, rhw.: Waidlen wastu.) Ma kordan weel, härra rhs. Tõnisson, et teil täna mitte õnnelik päew ei olnud. (J. Tõnisson, rhw.: Kõnelege mõistlikult, kui õnnelikka päewi tahate.) Ma oleksin sedasama weerandtunni eest Teile öelda wõinud. (J. Tõnisson, rhw.: Ärge kahtlustage.) Ma pean seda weel kord toonitama, et paremalt poolt seda mitte ei tehtud. (Wahelhüüe paremalt poolt: Wõtke stenogramm ja lugege.) Ma tean seda wäga hästi, mis teie kõnelesite ilma stenogrammita, ega ta stenogrammiski paremini ei ole. Kui meil 50—60 aasta eest kolmetalweline koolisundus maksma pandi, siis ei sündinud see iseäraliku hariduse edendamise püüetega, waid seal oli tagamõtteks see, mis ka tänastest kõnedest selgesti läbi paistis, nagu seda keegi Liwimaa maa-marsal olla öelnud: „õpetage, õpetage neid, aga ärge neid targaks tehke“ ja „õpetage neile rehkendust wõimalikult wähe“. Das Ein-mal-ein macht das Volk frech — üks-kord-üks teeb rahwa häbematuks.

Täna ette pandud seadusega tahame meie sennisest koolist lahkuda ja endale ise rahwakooli luua, nagu ta haritud rahwa kohane on. Meie teeme seda nüüd ise ja see on hea, et meie enestele rahwakooli luua wõime. Sellega tunnistame meie, et me haridusepüüdja rahwas oleme ja me tarwitame sennist wõimalust, et head rahwakooli luua. Meil ei olnud üldist sunduslikku kooliõpetust, meie linnades seda ei olnud, seda teame meie kõik. Seda puudust tõttame meie uue seadusega kiirelt parandama. Minu eelkõnelejad leidsid peaasjalikult tarwiku olewat selle seaduseelnõu puuduste juures peatada, kuna nad asja positiivsest küljest puudutamata mööda läksid. Ma arwan, et need mehed ja Asutawa Kogu liikmed, kes hariduskommisjonis tööd teewad, saawad nende mõtete peale selgitawalt wastama, miks keskkooli

alumised klassid kinni pannakse jne. Nagu mina olen kuulnud, ei panda neid ülepea mitte kinni, waid neid korraldatakse nõnda, et ühtluskool üldiseks saab. Härra Tõnisson toonitas iseäranis seda, et wanematel peab õigus olema lapsi sinna kooli wiia, kuhu nad tahawad. (J. Tõnisson, rhw.: I gas d e m o k r a a t l i k u s m a a s o n s e e n õ n d a.) I gas d e m o k r a a t l i k u s m a a s e i o l e m i t t e n õ n d a, n a g u T e i e k i n n i t a t e. (J. Tõnisson, rhw.: K u s k o h a l o n t e i s i t i ?) — Shweitsis.

Juhataja **L. Olesk**: Ma palun mitte kahekõnesid pidada.

M. Martna (sd.): Shweitsis on lugu nimelt nõnda, et kõigi kodanikkude lapsed rahwakoolis käiwad ja lähewad siis rahwakoolist keskkooli, olgu seminaari, kaubanduskooli, realkooli wõi gümnaasiumi jne., kuhu nad soowiwad. Shweitsis on erakoolid peaaesjalikult wäljamaalaste jaoks, enne suurelt jaolt wenelaste jaoks, Wene ristimata kodanikkude jaoks, kes rikkad on ja kes Wene riigis kooli ei pääsenud jne. Nende jaoks on Shweitsi linnades wäikesi abiturientide wabrikuid. Teiseks on seal erakoolid nende jaoks, kelle lapsed haiged on ja kes sellepärast üldistes koolides ei wõi käia. Erakoole on Shweitsis õige wähe ja need on nii kallid, et ainult wähesed inimesed oma lapsi sinna saadawad. Aga ka need koolid on riigi kontrolli all, see on, nad peawad üldise rahwakooli õppenõudmisi täitma. Ja see olukord ei tee Shweitsis kahju ei demokraatialle ega ka nendele poolestülla pikkuselt ülekaşwanutele, keda härra Tõnisson ühiskonnale nii paratamata kasulikuks peab. Ka Shweitsis toonitatakse muude ühtluskooli põhiheaduste kõrwal seda, et sel kombel klassiwahede pehmemdamist loota olla. Loodetakse nimelt, et lapsed, kui nad 6 kunni 8 aastat ühes koolis käiwad, üksteisele mitte nii ära ei wõõrdu, kui meil näiteks doomkooli ja realkooli lapsed algkooli lastele täiesti wõõrad on. Ma ei taha mitte öelda, et see wiis Shweitsis selles mõttes loodetud wilja oleks kandnud ja klassiwahed üles sillutanud. Klassiwahed on ka seal olemas. Aga ma arwan, et ühtlus wõi ühtlane kool meile nõnda palju kasu toob, et neil lastel, kes rahwakoolis head õppimise osawust näitawad, hõlpsam oleks keskkooli pääseda. — Ma pean tähendama, et härra Tõnisson'i sennise süsteemi kaitsemine õiget Preisi koolikorral-

dust meelde tuletab, seda korraldust, kus iga maksujõuline inimene wõis oma last sinna kooli saata, kuhu ta tahtis. Rahwakool oli Preisi-Saksamaal enne rewolutsiooni sedawõrd ise progarfimiga kool, et sealt keegi otsekohe keskkooli ei pääsenud. Meie ei soowi mitte Preisi kooli sarnasele teele libiseda. — Härra Tõnisson toonitas ka seda, et tema poolt kaitsitud eesõigustatud klassikool riigile odawam tulla, sest et lapsed seal kooliraha maksawad, kuna üldine rahwakool kõigile maksuta peab olema, seega siis riigile kulud teeb. Tahaksin teie tähelepanu selle peale juhtida, et nende koolide kulud Saksamaal, kus eesõigustatud kodanikkude lapsed raha eest õpetust saawad, riigile iga õpilase kohta kaks kunni kolm korda, kui mitte neli ja wiis korda rohkem maksawad, kui rahwakoolid. Sellega ei maksa sugugi wälja tulla, sest kõrgemad ja keskkoolid on riigile igal pool palju kallimad kui rahwakool. Mina ei ütle seda mitte selles mõttes, et see nii ei pea olema, sest kõrgem kool nõuab iseenesest rohkem kulusid, siin ei ole midagi parata. Kuid on tarwis asja nõnda korraldada, et ka waesemad lapsed kesk- ja kõrgematesse koolidesse pääseksid. Siis tähendas weel härra Tõnisson, et ametnikud tikuwad sinna sisse, kus neil midagi otsida pole. See on wäga laitew lause, mida siin mitte ei oleks pidanud ütleva, kui teada on, et sunduslik kool kogu Euroopa haritud ilmas riigi kontrolli all seisab, ja et seda ilma ametnikkude walwusest wõimatu on teoks teha. Ilma ametnikkude tegewuseta ei ole wõimalik ka meil sunduslikku kooli läbi wiia.

Sellest seisukohast waadates on aga ka iseenesest selge, et kool mitte ainult wanemate asi ei ole, waid, riigi ja ühiskonna asi. Ei ole mitte ükskõik, kas wanem tahab oma last kooli saata wõi ei, sest ka nende wanemate lapsed, kes ei taha oma lapsi kooli saata, on kodanikud ja aitawad seda kultuurilist tasapinda luua, mis riigis walitseb. Iga inimene on sellest huwitatud, et rahwakool wõimalikult hea ja kõrge oleks. (J. Tõnisson, rhw.: S e d a m a j u ü t l e s i n !)

Mis nüüd weel härra Lattik'u arwustusse puutub, siis pean härra Lattik'u wabanduseks ütleva, et tema niisama wähe jurist on kui mina. (J. Lattik, krst.: Ä r g e s i i s a r w u s t a g e m i n d, k u i ü h e s u g u s e d o l e m e.) See on siiski wäga tähtis ja ei wõi seda mitte nimetamata jätta. Mina tahan teid, härra Lattik,

ettewaatlikuks teha, et teie wõib olla, teine kord jälle niisamasuguste argumentidega välja ei tuleks. Teie seletasite siin § 5. ja ütlesite, et süüdlased wõetakse kohtulikule wastutusele ja langewad nii ja nii kauaks wangi kohaliku kooli kasuks. Kuid Teie jätsite ütlemata, et rahatrahwid 100 kunni 500 marka — kooli kasuks lähewad. Kuna Teie seda toonitasite, et seadus inimesi kooli kasuks wangistada tahta. Riigi huwid nõuawad, et kooliealine laps koolis peab käima ja nimelt selle kulul, kellele riik koolitamise kohuseks teeb. Kui härra Lattik mitte kirikuõpetaja ei oleks, siis tarwitaksin ma siin üht aupakkumata sõna, aga ma jätan selle nüüd tema kasuks tarwitamata. Härra Lattik rõhutas teist lauset, kuna ta selle, mis kooli kasuks minemist määrab, laua kallewi alla lükkas ja enese teada jättis. Tema luges: „Kooli kasuks wangistuse alla kunni 6 kuuni.“ Rahatrahwist ei lausunud ta sõnagi, ta püüdis näidata, et haridusministeerium on nõnda rumal, et tahab kooli kasuks lapsewanemaid kuueks kuuks wangi panna. See oli niisugune mõte, mis igatahes kantslilt õpetaja suust mitte just kõigeilusam ei olnud. (J. Lattik, krst.: Kuulsite halwasti!) Wõib olla, et mina halwasti kuulsin, kuid ma kuulsin nõnda, ja usun et ka teised sedasama kuulsid. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Õigus!)

Ja siis tähendas härra Tõnisson veel karjalaste kooli peale. Tema arwates ei olla mitte sünnis, kui 14—15 aastane poiss, kes tööd teeb, palka saab ja keda siis veel töö juures kooli saadetakse. Mõte oli umbes niisugune. (Segased wahelhüüded.)

Kui wanematel wõimalik ei ole last kooli saata ja kui seadus ka peremeest kohustada ei wõi teda kooli saata, kui tööandja seda mitte ise teha ei taha, siis peab seda riik wõi kogukond tegema wõi mingi muu sellekohane ühiskonna asutus, kuid peaasi on, et laps peab kooli pääsma. Aga sel kujul, nagu Teie, härra Tõnisson, karjalaste kooliasja siin ette tõite, tuletab see mulle meelde ühe wana Tartu pastori sõna, kelle nime ma öelda ei taha, kuid keda teie hästi tunnete: „Maadeteadus ja ajalugu wõiwad karjalapse õpetusest ära jääda.“ (J. Tõnisson, rhw.: Seda kuulsite minu sõnadest?) — Seda mitte. Aga Teie sõnad tuletasid mulle seda meelde. Pean ütleva, et teie peaaegu mitte midagi selle seaduse kasuks ei rääkinud, waid ainult

negatiivseid külgi üles leidsite ja sellepärast tulin ma arwamisele, et Teie seaduse jaatawat iseloomu puudutada ei tahtnud. (J. Tõnisson, rhw.: Teie ei ole minu sõnadest arusaanud.) Wõib olla, arusaamine ei ole meil kõigil ühesugune — mõne juures nõrgem, teise juures tugewam. Ma arwan aga, et ka minul natuke arusaamist on. Igatahes pean enese kohuseks veel kord öelda, et see seadus Eesti rahwale väga tähtis on ja ma loodan seda ja soowin seda, et Asutaw Kogu seda seaduseelnõu heameelega terwitab, sellest hea kooliseaduse teeb ja et ka meie rahwas selle seaduse täie arusaamisega ja huwiga wastu wõtab. (Kiiduawaldused pahemal pool.)

Haridusministeeriumi esitaja **E. Martinson**: Austatud rahwasaadikud! Õieti ei ole wist, nagu siin juba tähendati, ühtegi Asutawa Kogu liiget, kes põhimõttelikult selle seaduse wastu oleks, ja kui siin on wastu räägitud, siis wist küll ainult detailide küsimuses. Loodame, et seadus arutamisele wõetakse ja läbi wiiakse, kui ka mõnesuguste muudatustega. Praeguawaldatud arusaamatused baseeruwad õieti selle peale, et ei ole mitte sellega rehkendatud, et selle seadusega kaudselt tahetakse maksma panna teine tähtis uuendus haridusalal, nimelt ühtluskooli teostamine. Ühtluskooli mõte on hariduskogudes, õpetajate kongressidel ja ajakirjanduses nii tihti arutamisel olnud, et asjata on sellest laialt ja pikalt kõneleda. Wõiks ainult konstateerida, et ühtluskooli mõtte wastu harilikult ei olda, waid ühtluskool on igalpool üldiselt wastu wõetud. On loomulik, et haridusministeerium oma kooliseaduse pidi ühtluskooli peale rajama, kui igalpool ainuõiguslikult wastu wõetud aluse peale. Kui siin nüüd wastu räägiti paremalt poolt praeguses koolikorralduse eelnõus korraldatud koolikohustuse kohta käiwatele määrustele, siis sellega räägiti ühes ka ühtluskooli põhimõtte wastu. Ühtluskool ei anna ühelegi kodanikule õigust pääseda iseäralikkudel eesõiguslikkudel tingimistel koolidesse, kuhu teised rahwaklassi liikmed tegelikult pääseda ei wõi. Kui meie praegusest seadusest selle osa välja jätaksime, sunniksime alamaid rahwakihi liikmeid kaua veel oma haridust otsima ainult algkoolidest, ja keskkoolid oleksid ainult teatawale klassile kättesaadawad. Ühtluskooli mõtte järele oleks meil 7-meastane

algkool kõigile ühtlane, aga kui meie seda wastu ei võta, waid jätaksime korralduse maksma, et üksikud kihid pääsewad maksulisse kooli, siis wõtaksime wõimaluse ära suuremal kogul rahwal kõrgemat haridust saada. Mikspärast? Sellepärast, et keskkoolidesse pääsewad ainult need, kellel suurem rahakukkur on. Algkooli lõpetajad ei pääse kõik ülematesse klassidesse, neil tuleb wõistluseksam teha. Ma ei räägi mitte wõistluse põhimõtte wastu, aga kui ühed pääsewad eksamiga ja teistel niisugust mitte ei ole, waid lähewad klass-klassilt edasi, siis on ühedel teatud eesõigus, teistel aga mitte; rahwakoolist sisseastuja pääseb eksamiga keskkooli, keskkoolis õppija läheb aga ilma niisugusest edasi. (J. Tõnisson, rhw.: Mis a j a s t s a a d i k ?) Teie küsite, mis ajast saadik. Tegelikult on see aminu maksew iga klassi kohta, ka ettewalmistusklasside kohta, mida rhs. Kann ette tõi. Tegelikult pääsewad üle kõrgematesse klassidesse ainult need õpilased, kes koolis ettewalmistamisklassidest saadik wiibiwad, kuna eksamid peetakse kooli juhatuse poolt sisseastujatele õpilastele. Selle läbi saawad harilikult suuremalt osalt ainult need õpilased, kes alusest saadik keskkoolis õpiwad, kõrgemasse klassidesse ja keskkooli läbi teha. Algkoolist sisseastujatel puudub arutihti see wõimalus, selle läbi just sunnitakse wiimaseid kõrgematest klassidest kõrwale jääma ja sellepärast just on tarwis ühtluskooli. (J. Tõnisson, rhw.: No kui need eksamid Teile nii meeldiwad, siis pange nad keskkooli-ka.) Asi ei puutu mitte eksamitesse, waid sellesse, et kõige selle juures mängib osa rahakukkur, et pääseda kohe ettewalmistusklassi. Ilma selle seadusest, mis haridusministeerium praegu ette paneb, jääksid waesemad klassid ikkagi wiletsamasse seisukorda, hariduslikust küljest oleksid eesõigustatud jõukamad, ja just sellepärast on tarwis see seadus wastu wõtta.

Mis puutub eksamitesse, siis on Asutawas Kogus raske selle üle waielda. Igatahes tahaksin ma konstateerida seda, et eksamite kohta pedagoogikailmas üldine arwamine walitseb, et nad tulewad ära kaotada ja tulewikus inimesi hinnata tubliduse järele. Aga niikaua kui niisugust seadust pole maksma pandud, peaksid õpilased teatud sõelast läbi minema. Uude keskkooli wõetakse wastu õpilasi algkoolide pedagoogikanõukogude

otsuse järele, kuidas nad laste arusaamise ja edu kohta otsusele on jõudnud. Seesugune wäljawalimine peaks niikaua kestma, kunni mingi parem tee leitakse. Sel juhtumisel ei ole sugugi karta, et mõne rahwaklassi lapsed keskkooli ei pääse, neid peab asutatama nii palju, et neist mitte puudus ei tuleks. Ei pruugi ka sugugi karta, et meie ilma eksamiteta oma lapsed ära hellitame. Ei, see sõel on paremini korraldatud kui endine bürokraatlik eksamikord. Tähendaksin weel mõne eksiawamise kohta, mis Asutawa Kogu liigete poolt ette on toodud. Tähendati seda, et see seadus ei ole wastuwõetaw sellepärast, et § 6. järele pannakse kinni kõik keskkooli klassid ja öeldakse, et haridusministeeriumi esitaja ka hariduskommisjonis olewat tähendanud, et haridusministeeriumi asi ei ole korraldada, kuhu need õpilased edasi saaksid, mille kohta ka märkus tehti, et see metsik haridusministeeriumi poolt olla. Selle kohta konstateerin seda, et sarnases mõttes küll haridusministeeriumi esitaja poolt ei ole midagi awaldatud. Küll on aga haridusministeeriumi esitaja Asutawa Kogu hariduskommisjonis tähendanud, et selles mõttes eksiawamisega tegemist on, kui arwatakse, et ühe asutuse juriidilise kinnipanemisega, nagu see seadus seda ette näeb keskkooli klasside kinnipanemise kohta, ka tegelikult kinni pannakse alamad klassid. Selle määruse wiimase paragrahwiga antakse wõimalus seda asja ligemalt korraldada. Muidugi mõista, korraldatakse nii, et muudetakse alamad klassid muudeks koolideks. Haridusministeerium aga arwab, et ei ole otstarbekohane ära otsustada ühe seadusprojektiga kahte asja: kooli klassisid kaotada ja neid kohe korraga ümber muuta, kas algkoolide, keskkoolide, kaubanduskoolide wõi realkoolide klassideks. Selles seaduses on tegemist klasside juriidilise ärakaotamisega. Kuidas ja milleks neid ümber muudetakse, see on tegeliku elu küsimus. Arusaadaw on, et neid tegelikult mitte kinni ei panda. Ettewalmistusklassid kaotatakse ainult juriidiliselt ära selleks otstarbeks, et mitte eesõigusi teatawatele kihtidele inaksma panna. Nii jääwad tegelikult ettewalmistusklassid alles. Kõiki klasse ei saaks ka mitte korraga ära kaotada, waid niipalju kuipalju suudetakse sundusliku rahwakooli klasse wastawal arwul luua, nii et näiteks tänawu lisame rahwakoolile ühe klassi juurde, järgmisel aastal teise klassi juurde

jne. ja sel määral, kuidas uusi klasse suudetakse luua, kaotatakse keskkooli alamad klassid ära. Arwatakse, et selle läbi tahetakse eemale tõrjuda lapsed keskkoolidest. Mina arwan aga, kui ainult juriidiliselt ära kaotatakse keskkoolis alamad klassid, siis ei ole seal mingisugust väljatõrjumist, ei ole ka mingisugust metsikut ülesannet haridusministeerium oma peale võtnud, vaid see tähendab, et keskkooli hariduse saamiseks peab kõigil õigus olema, aga mitte mõnel üksikul. Niisama ekslik on akl. Tõnisson'i tõendus. Härra Tõnisson tähendas, et palgamäärade seaduse järele saavad keskkoolide alamates klassides õpetajad vähem palka kui need, kes algkooli klassides õpetavad. Asutawa Kogu liigetel peaks ometi teada olema, et Asutawa Kogu poolt vastu võetud õpetajate palgamäärade järele õpetajate palk ei olene mitte sellest ära, missuguses koolis tema õpetab, vaid oleneb tema hariduslikust kraadist ja kutsesest. Nii ei tooks terve see ümberehitus oluliselt mingisugust muudatust, kuna meil on ainult juriidiliselt kooli ümbermuutmine käsil, mitte aga tegelikult. Kui keskkooli klassid muudame kaubanduskooliks, realkooliks või algkooliks, siis tähendab see ikkagi muutust ainult juriidilisest küljest, kuna algkoolides töötatakse samasuguse õppekavaga, kui ennegi nendes klassides keskkoolidega ühenduses olles. See on ükskõik, kas need klassid mujal või sealsamas majas asuvad, kus keskkool on. Tähtis on, et kewadel eksami peawad tegema keskkooli klassidesse sissesaamiseks niihästi ühed kui ka teised, ja ei ole siis ühedel enam edasipääsemise õigust kui teistel. Ma arwan selge on, et kui meie praegusel korral võtame vastu ühe osa kooliseadusest, mis baseerub ühtluskooli põhimõtte peale, siis peame asuma sellega ühtlasi ühtluskooli teostamisele, ja ühte osa kooliseadusest Asutawale Kogule ette pannes ei võinud haridusministeerium mitte ühtluskooli põhimõttest loobuda ja niisugust projekti ette panna, mis takistaks ühtluskooli mõtte teostamist.

Mis puutub rhs. Lattik'u väitesse, et ei tule mitte vastu võtta määrust, mille järele tuleb wastutusele võtta wanemaid, kui nad oma last mitte kooli ei saada, siis ütleb tähendada, et see ka teiste maade koolides nii on. Ministeerium selle määrusega metsikusi maksma ei taha panna, ega ka perekonda lõhkuda. Kui see seadus läbi viiakse niisugusel kujul, siis ei

ole see mitte kellelegi lapsewanemale kardetaw, sest niisuguse walju trahwi alla langewad nad ainult sel korral, kui nad last kooli ei saada kõigest sundusest hoolimata. Peale selle ei karistata mitte lastewanemaid laste koolist puudumise pärast 6-e kuulise wangistusega, vaid karistatakse sel juhtumisel 2. kuulise wangistusega, kui rahatrahwi mitte ära ei makseta. Küll karistatakse neid tööstusettevõtjaid, kes võtawad kooliealisi õpilasi õppeajal omaile tööotta või wabrikusse ametisse, 6 kuulise wangistusega ja sellega ei käi see määrus mitte lastewanemate kohta. Lastewanemate kohta on küll maksew 2-he kuuline wangistus, aga igatahes sünniks see ainult sel korral, kui wanemad last kooli ei pane ja trahwi ära ei maksa. Kui siin öeldakse, et see on wali trahw, siis võib öelda, et kui tahetakse täiestikulisundust ellu wiia, siis ei saa meie ilma karmusteta läbi, ja teistel maadel, kus kool sunduslik on, ei ole ilma karmusteta läbi saadud.

Juhataja **L. Olesk**: Rhs. Erne-saks'a poolt on ettepanek tulnud: „Teen ettepaneku kõnelejate nimekiri kinni panna.“ Nimekirjas on üles tähendatud järgmised kõnelejad: Akl. Uluots, Meyer, Lattik, Weiderman. Panen hääletamisele. Meie kodukord ütleb, et ettepanek loetakse tagasilükatuks, kui selle vastu $\frac{1}{3}$ koosolijatest hääletab. Ma palun neid, kes selle ettepaneku poolt on, käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Poolt 29. Wastu 27. Seega on $\frac{1}{3}$ koosolijatest vastu; siis loetakse ettepanek tagasilükatuks.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasaadikud! Härra Martna arwas heaks tähendada, et parempoolsed kõnelejad tänast päewa mitte õnnelikuks ei ole teinud. Mina ootas suure põnewusega, et härra Martna ise seda õnnelikuks teeks, kuid ma pean oma sügawaks kurwastuseks teatama, et mina selle õnne osaliseks mitte ei saanud. Sundusliku õpetuse põhimõtte kooliealistele lastele on tõepoolest väga hea ja tark mõte, ja ka väga tarvilik. Keegi ei ole selle põhimõtte vastu waielnud, ja ma arwan, et seda mitte-wastuwaidlemist võib ainult terwitada. Kuid ma tahtsin teada selle seaduse kaitsejate poolt, kas selle seaduse maksmapanemise puhul ka otsekohesed praktilised tagajärjed olemas on? Meie teame, oleme kuulnud, et meil suur kooliõpetajate puudus on. Kuidas on siis lugu, kas

on meil nii palju kooliõpetajaid selle seaduse maksmapanemise puhul, et kõigile nendele lastele õpetust anda võiks, kellele see kohustuseks tehtud on. See on minu arwates esimene küsimus, mille peale haridusministeerium ja selle seaduse kaitsejad oleksid kõigepealt pidanud waatama. Teine asi ei ole mitte vähema tähtsusega. Kujutage omale ette, et on olemas head pedagoogid, kes lastele kõik sellekohased õppeained hästi ära seletawad, nii et lastel enestel midagi suuremat teha ei ole. Kuid siiski wanad traditsioonid näitawad, et kodus ka õppima peab, ja selleks et kodus õppida saaks, on õpperaamatud tingimata tarwilikud. Jällegi on teada, et õpperaamatutest suur puudus on. Ma kuulasin ja ootasin, et rahwaharidusminister ja selle seaduse kaitseja ette tooks, kas meil tõesti sellekohased õpperaamatud on. Need kaks asja, nii öelda, elawad õpetajad — tummad õpetajad, — need on nõnda tähtsad koolielus, et ilma nendeta ka head seadused, kui nad välja antud, siiski ainult paberile jääwad. Kolmandat punkti mis kooliasjas tähtis, ma iseäranis puudutada ei tahaks, nimelt kas on meil ka sellekohased kooliruumid olemas? Sellest küsimusest saab kergemalt üle. Wiimasel ajal on meil ju enam-wähem rekwireerimise aeg ja ehk võiks ka, selles asjas rekwireerimist toime panna. Nüüd kujutame endile ette, on olemas kooliõpetajad, õpperaamatud ja tarwilikud ruumid, seda seadust võib siis maksma panna. Teie tähendate väga õieti, et kui koolisundust mitte ei täideta, siis waja surweabinõu luua. Aga minu härrad, surweabinõud sundusliku õpetuse maksmapanemise juures võiwad mitmesugused olla. Mina arwan, kui inimest sundida teatud tegu tegema, siis mitte ainult karistusega waid ka meelitusega seda sundimist võib täide saata. Mina arwan, et iseäranis kooliseaduse juures oleks pidanud neid mõlemaid wanaaegseid inimese iseloomu kaswatamise abinõusid tarwitamisele wõetama.

Ma waatasin ja ma nägin suure imetusega, et mitte mingisuguseid meelitusi selles asjas ei ole tehtud. Niisuguseid abinõusid võiks õieti palju välja mõelda, nad oleksid palju rohkem kooskõlas kooliseadustega, kui karistused. Põhimõttelikult ei ole ma mitte karistuste wastu. Mina ei räägi mitte sellest, et karistusi ei pea olema. Kui meie waatame nüüd neid karistusi, mille abil koolisundust tõesti

tegelikult maksma mõeldakse panna, siis näeme esiteks, et räägitakse trahwirahadest, teiseks wangistustest ja kolmandaks tungitakse perekonna elukorrasse. Mis puutub trahwirahadesse, siis mina selle wastu iseäranis ei waidle. Kui see trahwimine kooli kasuks läheb, siis on see minu arwates koguni wastuwõetaw. Pean aga tähendama, et praegusel korral see trahwi määramine sugugi kindlaks tehtud ei ole. § 2. järele on wõimalus antud trahwiraha määrata maakonna- ja linnawalitsustel. Mina arwan, et seadusandjad peaksid ikkagi selle peale rohkem rõhku panema, et trahwisid mitte administratiivsel teel ei määrataks. Minu arwates on see kõigesugawam põhimõte, millest meie igal juhtumisel peaksime kinni pidama. Sellest põhimõttest ei ole aga praegusel korral mitte kinni peetud. See on üks suur puudus käesolewas seaduses. Siis edasi; teine karistuslik on wangistused. Kõigeäärmisel juhtumisel võiks wangistamise abinõu tarwitada, aga sealgi kaob selle karistuse mõte ära. Peaks ikka selgusele jõudma, mispärast wanem oma last kooli ei saada, kui temal selleks teatawad wõimalused on. Wangistusega saame siin wähe aidata. Oleme, et wanemal on mingisugused haiguslikud puudused. Sel juhtumisel ei peaks teda mitte wangistatama; see teda palju targemaks ei tee. Küll aga võiwad lapsed selle läbi oma eestkostja, oma wanemad ja hoolekandjad kaotada. Kui meie wanemad wõtame ja paneme nad puuri, siis peame ju lastele uued hoolekandjad muretsema. On niisugused karistused päewakorral, siis võib oodata, et neid hoolekandjaid wähe leidub. Hoolekandjal on suur kohustus peal. Minu arwates on korralikka hoolekandjaid sarnasel korral väga raske leida niisuguseid; kes oma kohuste peale sugugi rõhku ei pane, leidub igatahes kergemalt, aga kas nad ka otstarbekohased on, see on jällegi väga küsitaw. Siis edasi, ka neid, kes kooliealisi lapsi omale teenistusse wõtawad, karistatakse. Seda seadust on siin kaitsitud ja põhjendatud. Kuid ma tahtsin öelda, et see seaduse määrus meid hoopis soowitamata seisukohale wiib. On keelatud kooliealist last palga eest teenistusse wõtta. Peremees lepib ehk sellega väga hästi, wõtab poisi ainult söögi eest omale tööle ja libiseb nõnda seadusest mööda. Mida mõtlete teie siis õieti selle sõna palga all? Ma arwan, et see, mis last kooli takistab minemast, ei ole mitte palk

ja peremees, waid tarwidus ülespidamist teenida. Mulle igatahes jääb see määrus selgusetuks; wahest leiawad ehk wastawad wõimud selle seletamiseks mõne sõna.

Kolmas liik karistawaid määrusi käib nende lastewanemate ja hoolekandjate kohta, kes rahatrahwist ja wangistusest hoolimata lapsi kooli ei saada. Neilt wõetakse laps ära ja antakse mõnda teise perekonda. Seda asja on täna puudutatud ja teataw seisukoht selle kohta wõetud. Mina pean oma seisukohast asja peale waatama. Meil on tänini alles see põhimõte maksew, et wanematel teataw wõim on oma laste üle. Kui meie nüüd seda wõimu kõigutame, nagu paragrahwis ette nähtud, siis jõuame sellele seisukohale, et õonestame ja murrame wanu traditsioone, mille peale perekond ja riik on rajatud. Kui meie sellele seisukohale asume, siis peame rehkendama nende järeldustega, mis sarnastele traditsioonide murdmistele järgnewad. Üldse ei jää siis wanematel enam mingisugust õigust oma laste kohta. Need wõetakse nendelt üle ja antakse teiste kätte. Õiguslikust seisukohast tahaksin ma küsida — missugused mõjuwad põhjused selleks ette tuuakse. Põhjendatakse wast sellega, et inimene ei ole oma last ametlikku kooli saatnud. Kujutame aga ette, et lapsel kodukooliõpetaja on, ja seda tähele pannes, et meil kooliolud wiltsad, õppeabinõud sagedasti puuduwad, pole see mitte hukkamõistetaw. Kui nüüd wanem annab lapsele täiesti koolikohase õpetuse kodus, ja selle peale waatamata wõetakse laps temalt ära — ma küsin, kas on sarnane karistus üldse wastuwõetaw ja otstarbekohane? Minu arwates igatahes mitte.

Need on karistused, mis käesolewa seaduse wastu eksijaid tabawad. Iga karistusemääruse juures peab aga kindlasti ära määratama, mis eest inimest karistatakse, ja ma pean ütlema, et selles seaduses seda mitte tehtud ei ole. § 11. räägitakse, et wabandamata põhjustel koolikohustuse täitmatajätmise kui ka korratu kooliskäimise pärast langewad süüdlased selle ja selle trahwi alla. Kuid minu arwates on need ja teised karistusemäärused alused wäga suured. Mida meie „wabandamata põhjuste“ ja „korratu kooliskäimise“ all peame mõistma, on asjad, mis mitmesuguseid arwamisi wõimaldawad. Wõib olla, et nende määruste täitjad nende määruste käsitamiseiga õige ettewaatlikud on ja õigesti töötama saawad, kuid võib olla, et nad siiski neid määrusi

otstarbekohaselt ei käsita. Seaduslikust ja poliitilisest seisukohast waadates on lugu nõnda, et kui juba mingisugune karistus määratakse inimesele, kui üldse inimest millegi eest karistatakse, siis ka kindlaks on tehtud tema kuriteo kokkusead. Seda ei näe praeguses seaduses aga mitte. Veel rohkem. § 5. on nimetatud üldse süüdlased. Kes need süüdlased on, mis süüteo nad on teinud ja kus nad asuwad, seda pole siin mitte öeldud. Sarnasel kujul seda seadust redigeerida on täiesti wõimatu. Koolisunduse all võib kõiksuguseid asju mõelda (N a e r p a h e m a l p o o l), võib mõista, et kooliõpetaja korralikult ei tööta, et koolipoiss ei käi korralikult koolis, et wanemad ei lase poissi kooli minna wõi muud sarnast. Tahate teie karistada, siis peate seaduses ära määrama, keda nimelt.

Need on puudused, mis minu silma puutuwad, kui ma seda seaduseelnõu üldiselt silmitsen. Kuid siin on veel rohkem puudusi. On öeldud § 3., et laps wõetakse wanematelt wõi hoolekandjalt ära. Minu härrad, kui siin räägitakse lapse ärawõtmisest, siis on see äärmiselt põnew asi sarnases delikaat küsimuses, nagu on seda perekonna asjad. Kes wõtab? Kas mingisugune hoolekandeadustus, omawalitsus, kohus wõi militsionäär? Kui nende ülewõtjate arwu silmas pidada, kelle peale see ülewõtmise kohustus wõidakse panna, siis peab igatahes tunnistama, et see wäga tõsine asi on. Kui teie tahate seadust wälja anda, mis wastaks elule ja üldisele arwamisele, siis arwan ma, peate wäga ettewaatlikud olema, kelle peale sarnased ülewõtmise kohustused panna. Muidugi wõiks selle seaduse maksmapanemisel ligem korraldus jääda haridusministeeriumi hooleks, kuid ma küsin teilt, austatud rahwasaadikud, kes on kompetentsem, kas teie wõi haridusministeerium? Selles asjas nimelt. Minu arwates küll teie! Teie peaksite seda ette nägema, kes lapse wanematelt ära wõtab. Palju on räägitud ametnikkude omawolist, kuid teataw tegewuswabadus peab ametnikule kui täidesaatwa wõimu teostajale ikkagi jääma. Kuid ametniku tegewuswabadusel peawad ometi ikka ka piirid olema. Wähemalt sarnast wabadust ei wõi ametnikule seaduslikult lubada, et ta läheks kellegi kodaniku õiguse piiramise peale wälja, missugused õigused garanteeritud on praegu makswas III kõites. Ma arwan, pole õige ametnikule sarnast wabadust anda. Seda peawad sellekohased kind-

lasti äramääratud asutused tegema, nemad üksi wõiwad kodaniku õigusi piirata.

Lõpuks on siin olemas veel määrused, mis selle seaduseelnõu pealkirjaga sugugi kooskõlas pole. Pealkirjas räägitakse määrust koolikohustuse laiendamise kohta, kuid õieti räägitakse siin peale selle veel koolide reformeerimisest, keskkoolide algklasside kinnipänemisest, uute koolide awamisest ja sellest, kuidas kõiki neid reforme tehetakse ellu wiia. Kui kõiki neid uuendusparagrahwe tahetakse alles jätta, siis peab ka seaduse pealkirja muutma, wastasel korral pole ta loogiliselt wastu wõetaw. § 6. asjus räägiti palju poolt ja wastu ja lõppude-lõpuks tuldi sarnasele otsusele, et keskkooli alamad klassid peab kaotama, sest nad anda mingisuguseid eesõigusi jõukamate kodanike lastele. See oli põhiwäide, mida ette toodi mainitud paragrahwi põhjendamiseks. Ma arwan aga, et kui eesõigus olemas on ja ta väga tähtis on, siis oleks väga hea, kui haridusministeerium heaks arwaks korraldust teha, et ükski laps ettewalmistuse klassist ilma eksamita 1-sse klassi ei pääseks. Minu arwates kaoks siis iseenesest see eesõigustatud seisukorra soetamine ära. Aga kujutame ette, et seda reformi keskkoolides tarwis on maksuma panna, et ettewalmistuse klasse kui sarnaseid ei tohi olla. Siis, arwan mina, peab reformi maksuma panema ikkagi sellekohasel ajal ja sellekohastes oludes. Täna on igatahes tähelepanu selle peale pööratud, et lapsed on juba ettewalmistuse klassides õppimas, nendel on korterid wõetud jne. Ma räägin nimelt ma lastest. Kui aga nüüd need lapsed lükatakse wälja, ei wõeta kooli enam wastu, siis ma ütlen, see on suurte sekelduste toomine meie koolielusse, mis mitte häid praktilisi tagajärgi ei too. Ja misjaoks seda nii rutulises korras tahetakse toime panna, sellest, wabandage, mina ka aru ei saa. Edasi, kui aga tahetakse lapsi edasi jätta ettewalmistamise klassidesse, kui lapsed jääwad nendesamade kooliõpetajate käsutada, siis jällegi kaob selgus selle üle, mis jaoks see paragrahw üldse üles on wõetud. Wõi on selle paragrahwi otstarb see, et tahetakse uusi direktorite kohti ettewalmistuse klasside jaoks. Wististi aitab aga meil sellest, kui koolijuhatajaid vähem oleks ja nende arwu ei suurendataks.

Nõnda siis, seda ilusat mõtet, et kõik lapsed peawad koolis käima ja haridust

saama, peab terwitama, kuid sellele ilusale mõttele ei ole mõistetud seaduslikku wormi anda. Seadus on puudulikult redigeeritud ja wormuleeritud, asutused, kes lapsi peawad üle wõtma, wanemaid ja hoolekandjaid karistama, on väga puudulikult ära tähendatud, karistused ja wastawad kuriteod pole otstarbekohaselt määratud. Ja wiimati wõib küsida, kas neid tahtmisi ja määrusi üldse saab nõnda tarwitada, nagu nad seaduses ette on nähtud. Kui aga seadus antakse nõnda, et teda ei saa tarwitada, et teda ei täideta, siis langeb ühes sellega ka seadusandliku kogu autoriteet rahwa silmis ja sellega peab seadusandlik kogu igal ajal rehkendama. Mis aga puutub §§ 6. ja 7., siis minu arwates peaks seda tähele pandama, et juba ligikaudu kolm aastat kestab meil koolielus nõnda öelda alatine muutmine. Alguses oli Wene kool, siis Saksa, siis Eesti kool ja nüüd tahetakse jälle mingisuguseid muudatusi toime panna. Minu arwates, kes selle all kõigerohkem kannatawad, pole muidugi mitte need, kes neid korraldusi wälja annawad, waid just lapsed ja lastewanemad. Kui aga meie riigi algusel niisuguseid eksperimente kooli alal toime paneme, siis muudame sellega sügawasti lastewanemate arwamist riigielu kohta haridusministeeriumi tegewuse näol. Minu arwamise järele sarnasel teel wõime oma riigile palju waenlasi luua, aga ometi peame meie ju selle wastu wõitlema. Kui teie aga niisugusele seisukohale asute, et wanematest ei küsita midagi, kui teie arwate, et igatahes kõike wõib toime panna, mis teie tahate, tehku inimesed, ja arwaku mis nad tahawad, siis ma ütlen, sellega meie kaugele ei saa. Seadusandja wõib kõik teha, kuid ta ei wõi mitte elule wastu nägu lüüa, ega ka keskmistele harilikkudele inimestele otsekohe wastu astuda. See riigikord, kus nõnda asju aetakse, kaua püsima ei wõi jääda. Ma soowin, et sellele seadusele antaks niisugune nägu ja ilme, et tal neid puudusi ei oleks, millest ma siin kõnelesin.

J. Meyer (sks.): Meine Damen und Herren! Bei der Entscheidung über die Dringlichkeit der Gesetzesvorlage habe ich mich meiner Stimme enthalten; im Verlauf der Debatte habe ich jedoch dieses bedauert; ich muss die Dringlichkeit vollständig anerkennen, nachdem ich mit dem Inhalt der Vorlage mich vertraut gemacht. Wie viele andere Gesetze, die

in diesem Saale beraten worden sind, so ist auch dieses zu vergleichen einer dunklen Gewitterwolke, die über das Land hinzieht: wird die Entladung die erhoffte lebenspendende Befruchtung zur Folge haben, oder auch manches, das Anrecht aufs Leben hat, fortreissen und vernichten? Daher ist eine rasche Entscheidung notwendig.

Das Prinzip der Einheitsschule wird von den meisten Pedagogen angenommen, und als das Richtige anerkannt; jedoch darf dieses Prinzip nicht zu einem absolutem, zu einem starren werden. Gestatten Sie mir das Schulwesen mit einem Baume zu vergleichen. Am meisten Lebenskraft, die grösste Mannigfaltigkeit der Gestaltung sehen wir an einem Baume, der viele Äste, viele feine Zweige aufweist. Zu dieser Entwicklung bedarf er freien Raum. So verhält es sich auch mit dem Schulwesen. Zu seiner lebensfrischen Entfaltung bedarf dasselbe auch einer gewissen Freiheit, es darf nicht in ein starres System hineingezwängt werden. Die Einheitsschule soll den Übergang des Schülers aus einem Schultypus in den höherliegenden ohne Schwierigkeit ermöglichen, ohne das eigend ein Examen diesen Übergang hemmt. Damit soll nicht gesagt sein, dass Examina gar nicht mehr stattfinden sollen. Auf die Einzelheiten dieser Frage hinzugehen, ist heute nicht die richtige Gelegenheit geboten. Am vollkommensten ist die Einheitsschule, wenn unter Einhaltung der verschiedenen Schulstufen, die den Übergang von einer zu anderen ermöglichen sollen, jeder einzelnen trotzdem die grösste Mannigfaltigkeit zugestanden wird. Wenn der Staat die Organisation des Schulwesens übernimmt, so fällt auf ihn ein gewaltiges Mass von Verantwortlichkeit gegenüber den Eltern der Kinder und den Schülern selbst. Worin bestehen die Hauptklagen, welche von den Eltern gegen die Schulleitungen ausgesprochen werden? Neben der hier nicht in Betracht kommende Beschwerde über die Überbürdung der Schüler ist es die Klage, dass die Schule zu wenig individualisierend vorgehe, die Anlage des einzelnen Schülers zu wenig berücksichtige. Dass diese Klagen oft ganz unbegründete sind, liegt auf der Hand; aber im Prinzip ist zugegeben, dass diesem Bedürfniss nach Möglichkeit Rechnung zu tragen ist. Für den Staat und den Gesetzgeber liegt die Gefahr sehr nahe durch Paragraphen das

Schulwesen derart zu knebeln, zu einem starren zu machen, dass jede Gliederung, jede Anpassung an die Bedürfnisse der Schüler verhindert wird. Der Staat kann gar nicht allen Wünschen gerecht werden, aber ohne zwingenden Grund soll er daher auch die Privatinitiative nicht beeinträchtigen. Es ist soeben vom Ministerium hier der Ausspruch erfolgt, dass zu wenig Schulen, zu wenig Lehrer vorhanden sind, dass es an Lehrmitteln mangelt; trotzdem sollen nach dem Gesetzentwurf eine ganze Reihe bestehender Schulen geschlossen werden, weil sie nicht dem in Aussicht genommen Typus vollkommen entsprechen. Ist das wirklich möglich, wo wir doch alles was noch Leben in sich trägt, was gegenwärtig noch lebt, noch wirken kann schonen und nach Kräften zu erhalten bemüht sein müssen? Dadurch wird alles Schwere, was die Gegenwart für uns mit sich bringt, noch schwerer gemacht.

Wenn wir Verordnungen erlassen, haben wir die Fragen zu stellen: warum muss das Gesetz erlassen werden, welchen Nutzen verspricht es uns? Ist das Gesetz in dieser Form wirklich notwendig? Was können die für die Schliessung in Aussicht genommen Schulen denn für einen Schaden bringen? Sollten ihre Leiter wirklich so kurzfristig sein, ihre Schulen so zu leiten, dass zum Schaden der Schulen und Schüler letzere nicht Anschluss an den Staatlich geforderten Typus finden sollten? Meine Damen und Herren! das kann und wird kein Schulleiter tun, eine Notwendigkeit zum Schliessen solcher Schulen liegt also absolut nicht vor. Fragt man sich weiter, welchen Zweck das Gesetz anstrebt, so geht aus meiner Ausführung die Notwendigkeit heraus, dass wir möglichst mannigfaltig gestaltete Schulen für unsere Kinder zur Verfügung haben sollen; dieses kann der Staat nicht leisten. Er soll bloss den Schultypus bis zu einem gewissen Masse feststellen, das Schulwesen soweit regeln, dass keine ernststen Hindernisse zum Beispiel für das Übergehen eines Schülers aus einer Schule in die andere entstehen können; aber eine zu weit gehende Bevormundung ist unnötig und direkt schädlich. Es wird soviel von Freiheit gesprochen, — wie oft sind hier Anträge eingebracht worden, welche tatsächlich die Freiheit ohne Grund beschränken oder gar ausschliessen!

Ich kann nicht mit Schweigen über die Ausserungen hinweggehen, die der streitbare Herr Martna von dieser Stelle aus getan. Er hat sich erlaubt, das Schulwesen früherer Zeit durch Zitate einer abfälligen Kritik zu unterwerfen. Ich habe das Gefühl, dass Herr Martnas Eifer sich namentlich den negativen Erscheinungen zuwenden, er sich wenig mit gerechter historischer Kritik befasst. Seinem Zitat „das Ein mal eins macht frech“ könnte ich amtliche historische Dokumente, wenn ich nicht irre, schon aus dem 17. Jahrhundert entgegensetzen, welche einen gegenteiligen Charakter tragen. Ich meine, den Beweis für die Gesundheit und Lebenskraft eines Baumes geben seine Früchte (Wahelhüue: Jawohl, darin sind wir einig, gerade seine Früchte.) Die Arbeit, die hier im Lande an der Schule geleistet worden ist, können wir wie ich schon früher einmal an dieser Stelle erwähnt habe, darnach beurteilen, dass im Jahre 1886 unter den Rekruten in den Ostprovinzen sich so gut wie gar keine Analphabeten fanden.

Um zu einem praktischen Vorschlage zu kommen, so möchte ich mich dahin Aussprechen, dass dieser Gesetzentwurf der Kommissionen möglichst rasch zur Umarbeitung überwiesen werde; ich hoffe, dass die Majorität derselben dann vielleicht doch zu einer anderen Stellungnahme kommen werden, als es bisher der Fall gewesen ist. Betreffs des Schulzwanges, der vom Herren Vorredner vom juristischen Standpunkte aus einer ausreichenden Beurteilung unterzogen worden ist, will ich nur äussern, dass ich ihn für notwendig halte, die im Entwurf angeführten spartanisch — strengen Vorschläge jedoch nicht zu billigen im Stande bin. Bei der Auffassung des Gesetzes ist vornehmlich zu beachten, dass eine möglichst reiche Gliederung der Schule, in Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, nicht ausgeschlossen wird. Schon bei den staatlichen Schulen wird die Individualität der einzelnen Lehrer bis zu einem gewissen Masse denselben einen spezifischen Charakter mehr oder weniger deutlich verleihen, das kann garnicht verhindert werden. Das genügt aber noch nicht. Es soll möglich gemacht werden, dass es Schulen gibt, die sich dem staatlichen Typus wohl anlehen, sich ihm anpassen, aber nicht mit ihm vollkommen identisch zu sein brauchen.

A. Weiderman (töer.): Wabariigi põhiseaduse järele on rahwaalgkooli haridus kõigile lastele sunduslik ja maksuta. Kuid see on ainult põhimõtte deklareerimine; haridusministeerium on teda teostama hakanud ja sellekohase projekti välja töötanud. Meil maksis senni kolmetalwene koolisundus, nüüd tahetakse seda laiendada; on tarwis surweabinõud maksma panna, et need, kes oma lapsi kooli ei pane, seda teeksid. Kuid ma kardan, et meie seda tänawu läbi wiia ei suuda: 1) puuduwad õpetajad, 2) puuduwad meil kooliruumid. Tallinnas näiteks on ruumidest suur puudus. Haridusministeerium ja walitsus tahab sunduse maksma panna, kuid meil on praegu wabatahtlikult kooliskäijaid nõnda palju, et ei ole neid võimalik kuhugi ära mahutada. Praegu töötawad koolid enne ja pärast lõunat. Walitsuswõimud, et siin ruumide leidmiseks abiks tulla, talitawad hoopis wastuoks: nad wõtawad kaks paremat koolimaja ära, ja mul ei ole, kui linna kooliosakonna juhatajal, korda läinud neid tagasi saada. Ma olen saatnud telefonogramme, mõtlesin isegi arupärimisega Asutawas Kogus esineda, kuid mõnesugustel põhjustel ei teinud seda mitte. Aga koolimaju ei ole meil, pakuakse kõiksugu erakorterid, aga need ei kõlba koolimajadeks. Ma arwan, et haridusministeerium peaks kõik tegema, et meie need koolimajad tagasi saaksime, et neid lapsi, kes wabatahtlikult kooli tahawad astuda, ära mahutada. Ma pean siin sunduslikkust terwitama, sest kui meie tahame oma tulewikku kindlustada, siis peame võimalikuks tegema, et kõik vähemalt 4-aastalist algharidust saaksid.

Esimeste punktide kohta ei taha ma rääkida, sellepärast et siin on neid puudutatud; ma tahaksin ainult wiimase osa juures peatada. Selle seaduse wiimases osas tahetakse ühtluskooli läbi wiia. Õieti öelda, selle küsimuse juures oleks pidanud pikemalt rääkima, sellepärast et ühtluskool ei ole veel kuskil maal täiesti läbi wiidud; meie ei tea neid tagajärgi, mis ühtluskooli maksmapanemisel on. Kuid pedagoogid tunnistawad ühtluskooli kõigeparemaks ja suurem osa neist on selle koolitüübi poolt; sellepärast tahaksine ka meie ühtluskooli luua, kuid nende 2, 3 paragrahwiga ei saa seda mitte teha ja õieti öelda ei ole meil selle asjaga ruttu. Edasi tõuseb küsimus, kuidas ühtluskooli maksma panna ja missugune peab ühtluskooli tüüp olema. Walitsus kawat-

seb algkoolid 7-aastaseks ja keskkoolid 5-aastaseks muuta. Meil wõiwad teistsugused ühtluskooli tüübid olla, peamõte seisab selles, et igalühel oleks võimalik haridust saada, nii palju kui seda anded lubawad, ja et igaüks kooli edasi pääseks. Missugused aga koolitüübid peawad olema, selle jätame praegu lahtiseks. See, et haridusministeerium võib ühe koolitüübi luua, ei eita weel mitte, nagu ei wõiks mitte teistsuguseid tüüpe luua. § 6. algab sellega peale, et keskkoolides pannakse kinni klassid, mis esimesele kolmele õppeaastale wastawad. Mis tahetakse sellega kätte saada? Nagu siin öeldi, wõiwad I klassi ettevalmistamise klassist pääseda ainult need, kes ettevalmistamise klassi — 3 esimest klassi — läbi on teinud. Kuid seda oleks wõinud teisiti öelda ja nimelt, et I klassi pääsewad õpilased ainult eksami läbi. Ma ei oie mitte eksamite poolt, need on õnnatud asjad. Eksamil ei saa õieti hinnata teadmisi ja wõimisi, waid seda, kuidas laps on eksami tarwis ette valmistatud, ja lõpuks pääsewad ikkagi need kooli, kes eksami tarwis on ette valmistatud, mis aga sugugi weel lapse andeid ja wõimisi ei näita. Harilikult jääb eksamite juures ikka hulk ukse taha; sellele nutule, hulumisele, mis siis koolides kuulda, ei tahaks ma põhja luua. Edasi öeldi siin, et esimesed klassid ei panda mitte kinni, waid nad jääwad algkooli klassideks. Seda oleks wõinud paremini redigeerida ja öelda, et keskkooli klassid tunnistatakse algkooli klassideks. Sellest saan ma aru; kuid praeguse redaktsiooni juures jääb arusaamatuks, mis peame meie tegema: kas ukseid kinni panema wõi tunnistama keskkooli klassid algkooli klassideks? Kuid ka nii ei ole otstarbekohane teha, et keskkooli juures olew algkooli klass ikkagi keskkooli juhataja alla kuulub. Käesolew redaktsioon laseb aga teistsuguse seletuse sellele paragrahwile anda. Mitte klasse ei tule kinni panna, waid on tarwis, et tulewal aastal kooliwalitsused samme astuksid, et need, kes algkooli lõpetanud, edasi saaksid ja et nende jaoks ruumid leiduksid. Meie peame algkooli tõstma, et algkooli õpilased wõiksid keskkooli sisse astuda. Meie wanemate keskel walitseb suur umbusaldus algkoolide wastu. Tallinna kooliwalitsus on sellele teele asunud, et ta enam keskkooli alamaid klasse juurde ei awa. Wanematele, kes tahtsid oma lapsi tänawu sügisel I klassi panna, seletasin ma, et pan-

ge lapsed algkooli; kuid wanemad ei taha, sellepärast et neil ei ole algkoolide wastu usaldust. Tõsi, neil on selleks teatud põhjused, sest senni ei ole algkool sellel kõrgusel seisnud, kus ta olema peaks. Meie peame kõik tegema, et algkooli tarwilikule kõrgusele tõsta, et wanematel selle kooli wastu usaldus oleks ja et nad hea meelega oma lapsi sinna paneksid.

Edasi on § 7. Siin tunnistatakse teatud tüüp makswaks: kõik algkoolid peawad keskkoolidest lahutatud olema. Kuid miks ei peaks nad mitte ühendatud olema? Kui üks laps wiibib kauemat aega ühe õpetaja juhatusel all, siis on kaswatuse tagajärjed hoopis palju paremad kui siis, kui ta mitme juhatusel all oleks. Teiseks, kui meie ütleme, et meie paneme awaliku koolitüübi maksma, et on algkool ja keskkool, kuid miks ei öelda siis, et see mitte erakoolide kohta ei maksa? Siin on räägitud keskkoolidest; tähendab, et ka erakoolid peawad ära lahutama algkooli ja keskkooli. Noh ma arwan, et niisugusele teele meie minna ei wõi. Erakoolid on mitmesugused ja peaasi ei ole siin mitte, et ühtluskooli printsiip oleks erakoolide juures läbi wiidud, waid peaasi on, et koolid häid tagajärgi annawad ja tarwilikul kõrgusel seisawad. Hea meelega ei taha ma neid seadusi nii kergelt maksma panna, nagu siin on teha tahetud; ühe paragrahwiga ei saa seda mitte teha, sellepärast et see tooks palju segadusi. Mul on niisuguste määrustega tegemist olnud; nimelt andis ajutine walitsus määruse välja, et kõik koolid peawad rahwuslikul alusel korraldatud olema, et igaüks õpilane peab oma rahwuslikus koolis õppima. Eestlane võib muukeelses koolis ainult siis õppida, kui ta Eesti keelt ei mõista. Wäga hea, seda määrust paneme meie nüüd juba maksma. Meil on palju niisuguseid, kes kodu Saksa keelt räägiwad, kes Wenemaalt sisse on tulnud ja peale selle hulk sõjapõgenejaid. Nad räägiwad enamasti waewaliselt Eesti keelt. Nüüd kujutage ette, et laps on keskkooli wiimastes klassides ja räägib Eesti keelt waewaliselt, kuid seadus sunnib teda Eesti keele kooli astuma, kus laps peab õppima kõiki aineid Eesti keeles! Keskkoolide juhatajad ei taha neid õpilasi mitte wastu wõtta, kuid mina käin neile peale, et nad peawad wastu wõtma. Meie ei saa siin soovitud tagajärgi mitte kätte; lapsele teeb suurt raskust Eesti keeles õppima hakata. Paljud lastewanemad käiwad minu juures, sõjapõgenejad

ja teised, ja paluwad, et neile lubataks lapsi sinna kooli panna, kuhu nad tahawad. Mina ütlen, et seda ei saa, sest on sellekohane seadus, mis seda keelab. Ma olen arwamisel, et kadaklus on tarwis ära kaotada, kuid need määrused, mis seda ette kirjutawad, ei ole küllalt läbi mõeldud ja on kõik liig järsud. Wõib öelda, niisugused määrused on mitte läbi mõeldud ja lühikesed, ja puudulikud iseäranis lõpu poolt.

W. Ernits (sd.): Ma wõtan sõna ühtluskooli pea põhimõtte kohta, mis ühtluskoolile nii suure väärtuse annab; kõik selle kohta käiwad puudused kaowad. Ühtluskooli kaudu on wõimalik põhjalikku selektsiooni õpilaste keskel läbi wiia, põhjalikku walikut kogu sellest õpilaste materiaalist, mis olemas on. Rahwakoolis ei saa seda teha — seal õpiwad kõik, kuid rahwakoolist keskkooli pääseksid ainult need, kellel tõepoolest andeid on edasiõppimiseks. Senni polnud see aga mitte nii. Olen ise keskkoolis käinud ja sealt oleksin mina pooled õpilased mujale saatnud, samuti ülikoolistki, ja kui tulewikus ühtluskool läbi saaks wiidud, siis jääksid keskkooli ainult walitud õpilased, mil need koolid palju paremini töötada wõiksid ja hariduspind kõrgemale tõusta wõiks, kui ta praegu on. See on, mida kätte tahetakse saada.

J. Westholm (rhw.): See seaduseelnõu on laialisi waidlusi elule kutsunud, minu arwates sellepärast, et tema sisuliselt midagi muud katsub kätte saada, kui seda pealkiri ära tähendab. Kooliseaduse küsimus alles ootab lahendamist, koolikorraldus ei ole veel saanud omale seaduse kuju, aga teda püütakse käesolewas seaduses ette otsustada. Ma ei taha siin rääkida üksikute paragrahwide puudusest, sest teisel lugemisel wõime parandusi ette wõtta, — ma tahtsin ühtluskooli küsimust natukene käsitada. Ühtluskooli küsimus on alles teoreetiline, praktiliseks mõtte teostamiseks on väga vähe eeskujusid. Praktika põhjal ühtluskooli wäärtusi ei saa näidata, — teoreetiliselt olen mina tema poolt. Ma olen komisjonides ja kooliõpetajate ringkondades ühtluskooli poolt töötanud, kuid ma ei ole seda mitte sellepärast teinud, nagu aitaks ühtluskool mõningate eesõigustatud seisukohta kõrvaldada — see wõiks ju olla üks põhjus, aga ühtluskooli nõudmise peapõhjus on see, et meie laiaale rahwakihtidele saaksime haridust rohkem kät-

tesaadawaks teha. Keskkool, mis programmiselt rahwakooliga on seotud, wõimaldab hariduse kättesaamist laiematele rahwahulkadele ja sellepärast olgu ühtluskooli mõte terwitatud. Kui aga ühtluskooli sellepärast läbi tahetakse wiia, et tema läbi äärmist tsentralisatsiooni maksma panna, siis ei peaks seda mitte lubama. Napoleon III ajal oli Prantsusmaal sarnane korraldus maksew, et haridusministeeriumis kella waadates öelda wõidi, mis teatud tunnil kuskil koolis õpetati. Selleaegne Prantsuse hariduswalitsuse ideaal ei pruugi meile eeskujuks olla. Arwan, et teisele lugemisele asudes meie määruse teise poole wälja jätame. Kui meie seda aga mitte ei tee, siis oleks see erakoolidele, mis lasteaiast kunni ülikoolini ennast omapäraselt peawad korraldada wõima, suureks takistuseks. Muidugi ei pea sellekohane muudatus seaduseelnõus ühtluskooli selles mõttes puudutama, nagu oleks see halb, kuid see kooli ühtluse mõte ei pea nii kaugele minema, et takistada neid, kes soowiwad kooli luua, iseäraliku ühtluskoolist lahku minewa kawaga. Niisuguseid koole peab wõima elule kutsuda ja ühtlasi ühtluskooli mõtet teostada. Terwitan ühtluskooli, aga veel rohkem laialist wabadust hariduspõllul.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Siin on härra Martna kõnelenud ette heites — mina ei olewat eelnõu mitte küllalt kiitnud, järelikult olen rahwahariduse wastane. Ma ei ole koolitundide poolt, kuid meie kõneleme sellest, mis selle eelnõu juures iseäranis arwustamiswääriliseks peame. Et ühte wõi teist asja iseäralikult kiitma hakkasime, see oleks ülearune talitus — kõik seaduseelnõud peawad oma heade külgedega pooltest juba iseenese eest kõnelema. Mis siin puudub, mis wildak, seda tuleb sirgeks kiskuda. Pean ütleva: asjata oleks lugeda katsuda, seda leida tahta, mida öeldud ei ole. Katsutakse rahwameelsust leida sellest, et haridusministeeriumi ettepanekut kiidetakse; arwatakse hariduswastaseks, kui teda ei kiideta — minu arwates see ei kõlba kuskile. Härra Martna arwamise kohta, et Shweitsis on ühtluskool olemas, kus ministri ja lihttöölise lapsed üheskoos õpiwad, mis demokraatlik on, wõin ka mina öelda, et Shweitsis keeld on erakoolide kohta, kuid seal on awalik kool nii hea, et ei ole iseäralikku tarwidust erakoolide asutamise järele. Nagu ma ütlesin juba:

tõstame rahwakooli nii kõrgele, et kõigil lastel on võimalik seal õppida, nagu süda kutsub — see on demokraatlikult tarvilik, aga mitte see, et meie selle põhjusega — wiimati õpiwad lapsed teisiti — katsume maha suruda hariduspüüet üldse. Mul on kõigist 15 minutit aega, kui ma Teiega veel waidlema hakkam, siis... (Naer.)

Kas ei ole Inglise rahwal mitte demokraatlik kord, ja minge kõnelege inglasele seda juttu, siis tõesti raputab ta pead ja ütleb, et teie ei olegi kultuurinimesed. (Wahelhüüe: Eksite!) Ei eksi selle poolest mitte. Seal on eraalgatus hariduspõllul just selleks olemas, et uusi teid katsutakse ja seda teed otsitakse, kuidas kõigeparemini andeid arenema panna. (Wahelhüüe: Inglastel olid wiimasel ajal ainult erakoolid.) Mis ma selle üle hakkam nüüd waidlema? Kui meie nüüd ühtluskooli selleks kiidame, et siis saaksid kõik ikka ühtewiisi õppida, siis on lugu ometi nõnda: mitte selle läbi ei anna meie ühtlast haridust kõigile, et meie keskkoolide alamad klassid sulume ja erakoolide algatused seisma paneme, waid katsume just õppekawa ja -korralduse poolest ja kooli sisemise tööjõu poolest rahwakooli nii kaugele wiia, et temast keegi teine ette ei jõua. Siis wõistleme iga eraalgatusega. Ja sellega ühes tõstame just rahwaharidust.

Mis nüüd karjalaste koolidest härra Martna siin ette kandis, siis niisugustele sõnadele ma mingit tähtsust ei anna. Mina ei ole sellest mitte rääkinud. Kui ma ütlen, karjalastele, töösolewatele noortele inimestele, kes kooliealised on, haridust anda ei saa, sest et neil endal ei ole mitte võimalik kooli minna, siis on neile kogukonna ja riigi poolt abi tarwis anda. Siin ju seaduse määruks on tähendatud selle peale, mispärast ei maksa see nende kohta, kes lepingu on teinud. Asi peaks nii olema, et kooliajasse ulataw leping lõpetataks ja siis peaks määruks olema, et selle lõpetamise läbi mitte ei arwata palka vähemaks. See on iseenesest mõista. Aga kõik muu ühtlustamiskatse kohta on asjatu. Siis, mis kõneles härra Martna siin selle kohta, et kooli uuenduse algatamise juures wõiksid eesõiguste kaotamised mõjuwad olla, siis on see nõrk põhjendus. Nende kaotamistung on täiesti minu arwates asjatu. Härra rhs. Weiderman kõneles päris nagu kultuurinimene (Naer.) ja doktor Meyer

kõneles ka sellest. Kui teie tahate eesõigusi ära kaotada, siis pange kõigepealt seadus maksma, mis klassi- ja lõpueksamid ära kaotab. Aga siin öeldakse, kuidas wõiwad keskkooli alamad klassid töötada ilma eksamita — kus on siin demokraatia. (Wahelhüüe: Ärgewõltsige.) Mis siin wõltsida on? Seda korraldab kolm korda ja keerutab selle ümber, igaüks oma moodi. Ja kui teie tahate demokraatiat päästa, siis kaotage eksamid, ka lõpueksamid ära. Kui teie tahate eksamid ära kaotada, siis on hüüdsõna: asutagem rohkem keskkooli! Aga kus siis sellega! — Kooli tasapind läheb ju siis alla, nagu rhs. Ernits ütles. Ka daanlased on tugew rahwas. Juba ennem said nende käest küll rootslased, küll norralased, küll sakslased pekka, kui nad ise alles wikingid olid. Nüüd on nad oma sõjakusega läinud kultuur-majandusliku töö kallale. Neil on ülikool ja sinna wõib astuda ka vähemate annetega isik. Sinna wõib ka kõigesuurem öökulli jünger tulla. (Wahelhüüe: Kas niisugune, nagu meile enamlane? — Naer.) Wõib minna sinna kas vähemlane wõi enamlane. Mis teie arwate, Daanimaal ei ole rohkem kui 1200 meest ülikoolis, Kopenhaageni ülikoolis. Mispärast? — Sellepärast, et siin lähewad ülikooli ainult need, kellel tõesti teaduslikud huwid on. Keda aga rohkem tegew elu huwitab, ja kellel majanduslikud kalduwused on, ärimehe kalduwused, need lähewad kas kommers-akadeemiasse, põllutöö-akadeemiasse, polithekniumisse jne. Näete, seleksioon tuleb palju paremini välja, kui rhs. Ernits'i seleksioon. Seal on igaühel võimalik õppida, nagu sisemine tung kutsub. Kellelegi ei panda teed kinni. Ja waadake, see on demokraatia, mis 60 aasta jooksul kaugemale on läinud, kui teie siin unistada oskate. Sel teel edendatakse demokraatiat, aga mitte sellega, kui hakatakse siin tollipulgaga haridust mõõtma. See on antidemokraatia. Looge võimalust, et iga anne saab wabalt areneda — waadake see on demokraatia. (Wahelhüüe: Mis suguse projekti kohta Teie räägite?) See just on see hullus. Seal pean mina ütleva, et see ühtluspoliitika ministeeriumi esitaja kõnes tõepoolest nii eitawa mõjuga kõigi kohta on, kes wähest meie ühtluskooli sõbrad olid. Kui meie hakkame ühtluskooli sedawiisi tarwitama, siis hoidku küll saatust meid selle eest rahwahariduse nimel. Ja meie

loodame, et terve eluinstinkt, mis meie rahwal on, tulewatel parlamendiwalimistel selle kawatsuse katki k ristab. Ja siis tulewad teised seaduseandjad, ja annawad uued seadused. (M. Martna, sd.: Kas sundusliku kooli ka k r-wale heidawad?) Mitte sundusliku kooli, seda  rge-mulle suhu pange; ma  tlen ainult, et meie niisuguse demokraatliku kooli loome, kus iga rahwalaps w ib areneda, n nda nagu tema anne seda lubab. (M. Kurs-Olesk, sd.: Aga oma poega Teie rahwakooli ei pane.) N h, kui Teil poeg oleks! (Naer.) Mis erakoolide kohta haridusministeeriumi esitaja k neles, siis on see minule t iesti arusaamatus. Kui n  id era-keskkoolis, kus on t iesti oma korraldus, on alamad klassid ja kui meie need klassid kinni paneme ja algkooliks muudame, see on maksutaks teeme, siis w tame meie seal teatawa osa kooliraha  ra ja haridusseltsid w i eraalgatajad ei suuda enam neid palku maksta. Ja kuidas teie seda ka keerutate, tagaj rg on ikka, et kooli petajate seisukord halwemaks l heb. Minu 15 minutit l peb warsti, p rast r  gin edasi weel, kui II lugemine tuleb. Kooliuuenduse wastu keegi ei k nele. Oleme k ik  helmeel, siis l heb see ruttu l bi, kui aga m nda paragrahwi kontrabandi teel l bi wiia tahetakse, siis ei saa meie seda eeln u mitte heaks kiita.

N. Kann (krst.): Siin on suuremalt jaolt  ra  eldud minu eelk nelejate h rra Weiderman'i ja Westholm'i poolt, mis ma  elda tahtsin. Et ministeeriumi esitaja h rra Martinson  htluskooli puudutas, pean oma kohuseks paar s na selleks  elda, pealegi et meie lugupeetud h rra Martna minule siinkohal ka etteheiteid tegi, et ma sellest ei k nelenud. H rra Martna, kes enne oma w ljamaa reisi wist m letab, kuidas meie Tallinnas komertskooli ruumides  htluskooli w lja-t otamise kallal waewa n gime, kui h rra Martna rahwa likkoolis ettelugemisi pidas, juhtusime seal sagedasti kokku. H rra Westholm juba n itas siin, et meil  htluskooli printsiibi wastu Tallinna kooli petajate seas kedagi ei ole, w ib ainult selles  htluskooli alal lahku minna: kuidas seda asja sisse seada. Ma olen  ige rohkesti j rele m elnud, olen keskkoolis halliks l inud, olen ka rahwakooliga tuttaw ja sellep rast n itan ma, kuidas minu  ran gemise j rele tuleks  htluskool sisse seada. Pean tunnistama, et

meil  igesti wastu w etud on see printsiip: rahwakool peab olema 7-klassiline ja see rahwakool oleks kahte jakku jaotatud, I — 4-aastane, ja II — 3. Selles seisabki minu arwamine, et aluseks  htluskoolile peaks olema 4-aastane rahwakool. Kuid haridusministeeriumi esitajad, mitte k ik, aga m ned esitajad, on sellel arwamisel, et aluseks peaks olema seitsmeaastane rahwakool. Toonitan weel, nagu kord olen juba siin kohal t hendanud, et see tegelikult w imatu on l bi wiia. Nelja-aastases koolis  petatakse klassis steemi j rele. N  id aga j uame edasi 5, 6 ja 7  ppeaastatesse. Seal ei ole nende  ppej ududega, mida haridusministeeriumil praegusel ajal tarwitada on, mitte enam w imalik klassis steemi j rele  petada, sest nad ei ole selleks mitte ette walmistatud. 5., 6. ja 7.  ppeaastal peaksid juba eriteadlased  petama ja sellep rast arwan ma, et  ldhariduslik keskkool peaks meil kaheksugune olema ja nimelt:  ks t  p oleks kaheksaklassiline keskkool, teine wiieaastane keskkool. Kaheksaklassilises keskkoolis  petaksid  likooli haridusega eriteadlased, iga ks oma eriainet. Kuid ma ei seiska 5-klassiliste keskkoolide wastu, kuid neid tuleks igakord paralleelklassidega awada. Kui wiieaastane keskkool wiie paralleelklassiga t otab, siis on w imalik ka seal eriteadlasi ametisse kutsuda. Awame aga ainult 5 klassi, siis ei saa meie  ppej udusid, sest keegi kooli petaja ei ole n us $\frac{1}{2}$ w i $\frac{1}{3}$ palga eest ametisse astuma. W tame n iteks m ne  ppeaine: Eesti keelt on praegumakswate programmide j rele 15 tundi n dalas. T hendab, kui eriteadlane selle  ppeaine  ksi w tab, siis saab ta poole palka. Nii-sama on lugu ka teiste keeltega, weel halwem on seisukord selle poolest ajal oga w i joonistusega. Neis  ppeasjus saaks  petaja k igist 10 tundi ja selle eest saaks tunniandja kooli petaja k igist $\frac{1}{3}$ palka. Nii ei saaks meie w hemates linnades ja alewites, nagu Haapsalus, Kuressaares w i Tapal keskkooale awada. Awamine oleks w imalik ainult sel juhtumisel, kui 8-aastane keskkool, w i 5-aastane  hes paraileelklassidega awataks.

Kui meie sellele seisukohale asume, et meie  ksnes 5-klassilisi keskkooale awaksime, siis ei karda ma meie  htluskooli tulewiku eest mitte Tallinnas w i m nes suuremas linnas. Tallinnas on teatawasti algkool heal j rjel. Siin  petab igas klas-

sis. kooliõpetaja ja pealegi walitakse pealinna kooliõpetajaks kõigeparemad õppejõud meie maalt. Maal on asi aga teine. Seal õpetab praegu kolmetalweses koolis üks kooliõpetaja. Täna wu seatakse, nagu eelseisew eelnõu nõuab, weel neljas õppeaasta juurde. Algkooli tuleb sellega teine koolijõud juurde, kuid ikkagi jääb kahe kooliõpetaja kätte igale ühele kaks osa. Kuna Tallinnas 4-klassilises koolis 4 kooliõpetajat töötab, on maal kõigest 2 ametis. Pealegi on maal õppeaeg lühem. Ei tarwitse mitte pedagoog olla, et arusaamisele jõuda, kust paremini ette walmistatud lapsed wälja tulewad, kas maalt, kus kaks kooliõpetajat 4 jaoskonnaga töötawad, wõi linnast, kus igal klassil oma kooliõpetaja on. Kui meie nüüd riiklikust seisukohast asja peale waatame, siis ei tohi meie selle eest hirmu tunda, kui meil koole olemas on, mis paremini meie noortsugu ülikoolidele ette walmistawad.

Tähendab, mina lähen ministeeriumi esitajatest ainult selles lahku, et ma ühtluskooli aluseks 4-aastase algkooli wõtan. (M. Martna, sd.: Shweitsis on aluseks 6-aastane.) Tõsi, kuid meie oleme 7-aastase algkooli poolt ja jaotame ta nagu juba näitasin, kaheks pooleks. Esimene aste on 4-aastane ja teine ülemaste 3-aastane. Nelja-aastase algkooli peale peame oma keskkooli ja kõik oma erikoolid üles ehitama. Härra Martinson arwab aga, et niisugune keskkool, kui ta ka 8-klassiline on, — et see saaks priwiligeeritud kool olema, kui meie neis õppijatelt maksu wõtame. Mina ei seisa ju selle wastu ja mina olen sellest küljest sotsiaaldemokraatidega ühel arwamisel ja olen waremalt sellekohase ettepaneku puhul nendega ühes hääletanud, et õpetuse eest ka keskkoolides maksu ei wõetaks. Niisama ei wõi minule keegi etteheidet teha, et mina kauaaegse koolijuhatamise ajal omale lubanud oleksin wanemate käest küsida, kes neist tööline ja kes neist minister on. Lapsi on ikka ühewääriliselt wastu wõetud minu kätte usaldatud kooli, nagu minu ametiwennad siin ja lapsed koolis tõendada wõiwad. Minul on tähtis see, et meie kool peab seisma kõrgel ja nii heal järjel, et meie walmistaksime oma ülikoolidele tublid jõude, kes seal ei ole mitte ainult pinkide soendajateks, waid kellest meie wabariigil tulewikus kasu oleks. Kas need nüüd ministri pojad, tööliste wõi kaupmehe pojad, see on täiesti ükskõik. Meie peame ainult selle peale oina tähelepanu juhtima, mis on parem ja

kasulikum, ja nii usun, et wist keegi selle wastu ei tohiks olla, et meie keskkoolidest paremini ette walmistatud õpilased ülikooli astuksid. Ma lähen küll mõne ministeeriumi esitajaga ainult selles lahku, et ma algkooli alamat nelja-aastast astet aluseks teha tahan, kus harunemine algab, muid lahkuminekuid meie wahel ühtluskooli küsimuses ei ole.

Haridusminister J. Kartau: Seadusega, millest meil praegu jutt, on tahetud esimesi samme astuda sellel koolireformi teel, mis tingimata läbi peab wiidud saama. Täiesti asjata on siin tähelepanu selle peale juhitud, nagu tahetaks selle seadusega midagi kontrabandi teel, tähele panemata läbi wiia. Ei, siin on täiesti läbimõeldud kawa, mille wastu küll wõib waielda, aga mille kohta seletama ei maksa tulla, et selle juures midagi lubamatut, iseäralikku läbi wiia tahetakse.

See, mida siin esimese sammuna läbi wiia tahetakse, on nimelt ühtluskool — sunduslik ja maksuta, nii nagu see ajutise walitsuse kawas § 5. ette nähtud ja mida nii meie haridusministeerium, kui ka kõik need, kellega haridusministeerium senni käsikäes on töötanud ja weel töötab, — tarwilikuks ja soowitawaks on pidanud.

On puudutatud seda küsimust: mida ühtluskoolidega tahetakse kätte saada. Ma jätan selle küsimuse praegu puudutamata, aga mõtlen niipea, kui algkooliseadus Asutawale Kogule ette pannakse, põhjalikuma ülewaatega nii ühtluskooli sisu kui tema täieliku läbiwiimise põhjuste peale pikemalt peatama jääda, puudutates ühtlasi ka meie koolipoliitikat üldse, nii nagu haridusministeerium selle teostamisele on asunud. Täielikku ülewaadet ja pilti praegusel korral, kus ainult kõige lihtsam ja hädalisem elementaar samm sel alal astutakse, ei arwa ma seda kõike mitte tarwilikuks ette tuua.

Nii haridusministeerium kui kõik need kooliõpetajad, kes mitmesugustest komisjonidest, nõupidamistest ja kongressidest osa on wõtnud, on ikka sellele otsusele tulnud, et algkool peab kõigile sunduslik olema, ja et kõik peawad sellest läbi käima. Selle mõtte wastu wõib waielda, kuid selle mõtte kandjad ja toetajad näewad selles nimelt seda, et just kõik peawad ühisest ja ühtlasest rahwakoolist läbi käima, et mitte kellelegi oma iseäralikku kooli sisse seada, peale nende, kellele seda nende arenemise käigu iseäralduse poolest tingimata tarwis on.

Kõik on seda tungiwalt tarwilikuks tunnistanud sellepärast, et meie tahame just kooli kõigile ühtlaselt tarwilikuks ja kõigile ühekõrguseks tõsta. (J. Tõnisson, rhw.: Aga kui erakool niisama kõrge on.) Kui erakool niisama kõrge on, siis töötab ta niisama edasi, kuid ühtluskooli alusel, sest erakooli awamine ei käi ühtluskooli mõtetele wastu. Ei ministeerium ega ka need, kes praegu ühtluskooli poolt räägiwad, ei räägi erakoolide wastu ega mõtle ka mingil wiisil wiimaste awamist takistada.

Ühte mõtet peab haridusministeerium meelde tuletama: see on maksuta algkoolid kõigile, — see mõte piirab küll teatud määral eraalgkoolide tekkimist. Sest selle seaduse mõtte järele ei peaks maksulisi algkoole mitte olema. (J. Tõnisson, rhw.: Peaks maksuta kõigile olema, aga kes tahab, see wõib ka maksta.) Wõib maksta, aga see maks jääb igatahes otstarbetuks, kui algharidus kõigil wabariigi kodanikkudel prii on. Siin ei ole wastu waielda ei Tõnisson'il ega ka kellelgi teisel. (J. Tõnisson, rhw.: Sina Jumal!) Siin on kõik ära öeldud ja sellel on oma tõsine sisu. Kui oleks wõimalik sellele wastu waielda, siis järgneks sellest, et meil ka niisugused algkoolid lubatud on, kuhu iga wabariigi kodanik oma last mitte panna ei wõiks.

Meil on aga tarwilik, et iga algkool kõigile kättesaadaw oleks, sest ainult niisugusel korral on wõimalik kõikide algkoolide peale ühtlast tõsist rõhku panna ja nende edenemise eest hoolt kanda.

See oleks aga wõimatu, kui selles asjas parteilik ollakse. Nii oleks käesolewa seadusega nende mõtete teostamisele asutud, mis ajutises walitsemise korras ette on nähtud.

Nüüd edasi. Meie näeme, et ühtluskooli alumine osa, nimelt algkool, peab olema sarnane, niipalju klasside ja niimitme õppeaastaga, et ta selle haridusjärje üldse rahwale kättesaadawaks teeb, mis praegustel oludel meil soowitaw ja wõimalik on. Kujutame ette, et algkool peab 7-aastane ja kõigile sunduslik olema. Kes 7-aastase algkooli on lõpetanud, wõib wabalt minna kuhu ta soowib, ilma eksami tegemata, kas keskkooli, kas kaubanduskooli, põllutöökooli, tehnikakooli, merikooli, seminaari jne., siin on waba wõimalus kõigile, ja mina ei kujuta ette, mil kombel tahetakse seda heaks kiita ja soowitawaks teha, et üks laps niisuguses

koolis käib ja õppeasutuses ennast walmistab, teatud kindlaksmääratud teed edasi minnes, millele ta pärast mitte ei kõlba. Niipea kui laps wanema soowil on õppinud keskkoolis juba esimesest klassist peale, siis ei ole tal loomuliku arenemise teel mujale wõimalik pääseda kui ülikooli, sest keskkooli tahame nii korraldada, et ta ette walmistaks teaduslikuks tööks ülikoolis, ja sellepärast ei oleks mitte otstarbekohane laste pärastise elukutse walimise mõttes lastewanematel, ei tea mis otstarbetel ja mõnikord täiesti ekslikkudel, ette ära määrata laste saastust. Pärast 7-aastast rahwakooli sündigu see. Kui laps teatud kooli alumistest klassidest peale walmistab ennast töö jaoks kõrgemas koolis, aga tuleb välja, et teadusliku töö jaoks ei kõlba, waid mõnel muul alal parem oleks wõinud edasi saada, siis oleme ometi walesti asja korraldanud, — sellest ometi peaksid lastewanemad aru saama.

Siin on palju räägitud, et koolisunduse wastu ei olda. Kõik on selle poolt, ainult on kaheldud, kas tegelikult suudetakse seda läbi wiia ja on selle juures weel ette heidetud haridusministeeriumile, miks ta nüüd tuleb weel 12. tunnil, kool on juba peale alanud. Pean tähendama, et kool maal algab wast 1. oktoobril, kuigi ta linnas juba alanud on. Faktilise märkusena pean tähendama, et haridusministeeriumile on natukene wara hakatud kiwa peale pilduma. Asi on nimelt nii, et haridusministeerium juba ette teadis, et sarnaste asjade läbiwiimine sugugi kerge asi ei ole, mitte ainult tehniliste takistuste pärast, waid just wastuolemiste pärast. Sellesama kooliseadusega on warakult hakatud samme astuma, et ta saaks õigeaks ajaks välja antud, et saaks tema põhjal tegelikult korraldama hakatud. Sel otstarbel seadis ministeerium käesolewa määruse kokku, kuid temal enesel ei olnud wõimu seda korda maksta panna, et meie koolides nelja-aastast õppeaega sunduslikuks teha, mida meil weel senni ei olnud. Meil oli sunduslik kolmetalwine õppeaasta. Seal pööras ministeerium walitsuse poole, et walitsus selle juures abiks oleks. Ma wõin eksida, aga tuletage meelde, et härra Tõnisson sel ajal ka walitsuses wiibis, kui see asi kõne all oli, ja seal lükati wäga mitmesugustel kaaluwatel põhjustel see ettepanek tagasi: walitsus ei saa mitte uut seadust välja anda wana muutmiseks. See oli juba warakult — juunikuu lõpul wõi juuli

algusel. Siis sai suurema hooga edasi töötatud algkooliseaduse kallal, mille põhjal ometi kord algkooli saaks korraldada ja sunduslikku õpetust sisse seada. Ära nähes, et tema õige pikale wenib, sest ikkagi sarnase põhjaliku seaduse väljandmine mitte kerge asi ei ole, waid palju kaalumist nõuab, wõttis haridusministeerium kõigetarwilikumad paragrahwid, mis just nüüd koolielus eestkätt tarwis on, ja tahtis need Asutawale Kogule eraldi esitada wastuwõtmiseks. Wabariigi Walitsuses oli üks rahwaerakonna esitajatest, kes waidles põhimõttelikult koolisundusele elawalt wastu. Projekt anti minule tagasi ja siis selle juures ei arwatud — nagu härra Tõnisson arwab — wõimalikuks hääletamist, sest walitsusel on harilikult pruugiks ainult niisugusel korral asju otsustada, kui wastuolemist ei ole. Peale selle leiti, et Wabariigi Walitsuse kaudu terve seadus ette on pandud, kus ka kõik need paragrahwid sees on. Weel üks kord neid ette panna, leiti wormilisest küljest mitte soowitawaks. Nii anti see seadusprojekt mulle tagasi ja ei ole järelikult praegusel korral neil mitte õigus, kes etteheiteid teewad. Nii kadus weel mõni aeg ära ja siis ei jäänud meil teist nõu üle, kui otsekohe pöörata hariduskommissjoni poole Asutawa Kogu juhatusse kaudu. Niimoodi tuli see asi hariduskommissjonis arutamisele. Nõnda et raske on etteheiteid teha, et ei ole mitte õigel ajal asjadega ette tuldud. Meie riiklik kord ei ole weel suutnud meil küllalt lahedaat aparati omale sünnitada, nii et raske oleks etteheitega esineda. Paremini jätame etteheited kõrwale ja arutame sisuliselt rohkem.

Mis puutub siin selle käesolewa määruse 6-da ja 7-da punktisse, siis ei ole küll mitte, nagu ma näitasin, kontrabandiga tegemist, waid siin on järjekindlalt koolireformi teostamisele asumise esimesed sammud. Nimelt, kui meie arwame, et algkool peab olema kõigile maksuta ja sunduslik, siis on päris selge, et meie peame niisugusel korral selle osa keskkooli klassidest järk-järgult algkooliks ümber muutma niisuguses ulatuses, mis suguses algkool üldse makswaks saab tehtud. Praegu on 3-aastaline algkool olemas, nimelt wallakool, nüüd teeme selle seadusega ta sunduslikuks ja lisame käesolewal kooliaastal ühe aasta juurde. Tähendab, neli esimest õppeaastat on sunduslikud. Sellessamas ulatuses, et selle reformi läbiwiimine mitte wapustust ei

tooks, wõtame siis keskkooli alamad klassid ära. Meie ei pane neid mitte kinni, nagu siin püüti rõhutada, waid wõtame nad ära ja awame need kui algkooli klassid. Need on pisikesed tehnilised küsimused, nagu: kus kohas ja kelle walitsuse all. Igatahes siin ei ole koht, kus neid peensusi arutama hakatakse, sest siis wõtaksime meie ju ministeeriumi tegewuse oma peale. Täiesti asjata on karta, et see projekt tahab koolide alamaid klasse kinni panna ja lapsed uulitsale jätta — sellest ei ole juttu, waid jutt on sellest, et kui seaduse 6-da ja 7-da paragrahwide järele keskkooli klassid kinni pannakse, siis awatakse nad kui algkooli klassid. See on: juriidiliselt tehakse wahet nende ja nende endiste seisukordade wahel, muud ei tehta siin. Lugu on niisugune, et ei ole wõimalik selle koolikorraldamise printsiibi juures teisiti, kui järk-järgult: meie ei wõi niimoodi lubada, et korraldame algkooli pikkamööda, ja wõtame siis järsku need 7-mele esimesele õppeaastale wastawad keskkooli klassid keskkoolide juures ära. See oleks siis äkiline wapustus, mis koolielule mitte soowitaw ei ole. Meie näeme, et järkjärguline, aasta-aastaline korraldamine siin palju hõlpsamini läheks, sellepärast oleme sellele seisukohale asunud, et wõtame need ettevalmistuse klassid, mis õiguse pärast algkooli klassid on, ja ainult tegelikult loeti ikka keskkooli klassideks, jätame need keskkooli küljest ära ja awame nad algkooli klassidena. Niimoodi wiime läbi ilma iseäraliku wapustusega selle reformi, mille seletuseks ma ka omal ajal tahan pikemalt sõna wõtta. Ka on arusaadaw § 7, sest oleks asjata uutele keskkoolidele alamaid klassisid awada, mis algkoolides olemas. (J. Tõnisson, rhw.: Ühtluskool ja koolisundus kaks ühesugust asja.) Siin wõib muidugi wäga mitmesugusest seisukohast asju waadata. Siin on wäga palju mitmesuguseid mõtteid ette toodud, kuid ei ole põhjust arwata, et siin keegi sisulikult koolisunduse wastu oleks waielnud, ja et ka ükski paremtiwa esitaja koolisunduse wastu pole rääkinud, siis saab ta kindlasti läbi wiidud, kuid §§ 6. ja 7., mis räägib otsekohe ühtluskooli teostamisest, need paragrahwid on seotud selle eelnõuga ja sellest räägime siis, kui meie algkooliseaduse põhjalikuma arutuse alla omal ajal wõtame. § 6-da ja 7-da üksikasjalise läbirääkimise juures saab ehk palju waidlusi olema, siis wõiks

ka siin põhjalikumalt neid küsimusi puudutada, mil kombel koolisundus ja ühtlus üksteisega seotud on. Igatahes tähtis on praegu see, et seadusprojekt ei ole leidnud wastuwaidlemist tähtsamal osas, aga üksikasjalise arutamise all teisel lugemisel wõis ju parandusi punktide juures ette wõtta.

J. Tõnisson (rhw.): Haridusminister seletas siin, et walitsuses ühehäälsed otsused tehakse. Ma pean konstateerima, et niisugust määrust mitte ei ole, et walitsus oma otsuseid ühehäälselt peaks tegema. Praktiliselt hääletatakse ainult selleks, et hääle wahekorda teada saada. Teiseks, kõik walitsuse määrused ja seaduseelnõud, mis Asutawasse Kogusse lähewad, peawad walitsuse kaudu minema, kui nad poliitilise ulatusega on. Üldise tähtsusega põhimõttelised küsimused, mis üksikute ministeeriumide aladesse puutuwad, lähewad nende ministeeriumide kaudu Asutawasse Kogusse. Peale selle ütles haridusminister, et tema ei saa selgusele selle kohta, mis on tahetud sellega kätte saada, kui on kõneldud selle poolt, et keskkooli alamaid klasse mitte ei pandaks kinni ühtluskooli teostamise mõttes. See on wahest õige, et keskkooli alamates klassides õpetatakse algkooli õppekawa järele. Aga lugu on nii, ja sellest kõneldakse, et keskkooli alamad klassid olgu nad 7-klassilised wõi 5—6-klassilised, wõiwad üldise kawaga kokku käia, aga siiski on pedagoogika huwisid, mis pärast katsutakse kõiki neid klassisid ühes hoida, et siis pedagoogilisi tagajärgi wõi saawutusi tabada. Selles iseäralikus kaswatuslikus mõttes kõnelesin mina.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Kui komisjoni aruandjal jääb mul wähe weel kaitsta seda seadusprojekti, pärast seda, kui haridusminister seda tegi. Komisjoni seisukohalt tähendan ainult, et see projekt on üks osa kooliseadusest ja sellepärast ei wõi ta mitte kõike ära öelda, mida oleks tahetud selles seadusprojektis ette näha. On ära nähtud, et mitmed määrused, mis selles seadusprojektis palju kindlamalt ette toodud peaksid olema, tulewases kooliseaduses üles peaksid saama

wõetud, ja et ilma teatawate lisamäärusteta seda koolikohustust maksma panna ei wõi. Selleks on ka juurde lisatud § 8., kus on öeldud, et haridusministeeriumile on antud õigus käesolewa seaduse maksmapanemise kohta korraldusi teha. Waieldud on Asutawas Kogus ja õieti põhjalikult seletati selle seaduse osa kohta, mis §§ 6. ja 7. all ära tähendatud on. § 7. wastu on wõrdlemisi wähe põhjendusi ette toodud, sest minu arwamise järele kannab ju see seadus põhimõtet koolikohustust käesolewa aasta kohta maksma panna ja selle kohta pole palju waieldud, ja sellepärast arwan, et kõik see seadus, peale wäikeste paranduste, wõiks esimesel lugemisel wastu wõtta ja teisele lugemisele üle minna. Mis puutub aga teise osasse, siis on täitsa õieti öeldud, et need paragrahwid sisaldawad eneses üldist osa kõigest algkooliseadusest, ja nimelt seda osa, kus tahetakse ühtluskooli läbi wiia. See osa on määruses ka teatawas ühenduses koolikohustuse maksmapanemise seadusega, ja sellepärast leidis hariduskomisjon kolmandal lugemisel tarwiliku olewat neid punkte ka sisse panna. Ma ei hakka pike-malt seletama, mispärast komisjon sellele otsusele tuli, arwan seda teha siis, kui need punktid üksikasjaliselt arutamisele tulewad. Praegusel ajal aga leian, et kõigist arwustustest seda mitte wälja paistnud ei ole, et ollakse sundusliku koolikohustuse wastu, sellepärast arwan ma wõimaliku küll olewat seda eelnõu esimesel lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna. Selles mõttes teen oma ettepaneku.

Juhataja L. Olesk: Teisi ettepanekuid ei ole. Paneri hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on ettepanek wastu wõetud. Järgmine päewakorrapunkt on maaseaduse eelnõu — II lugemisel. (Wahel hüüded: Lõpetada.) Kuulen hüüdeid lõpetamise kohta. Kes on selle poolt, et koosolek tänaseks lõpetada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on otsustatud koosolek lõpetada. Järgmine koosolek on neljapäewal. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.48 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk.**

Sekretäär **H. Martna.**